



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 9 rabiaa I 1430 – 6 mars 2009

152^{ème} année

N° 19

Sommaire

Lois

- Loi n° 2009-11 du 2 mars 2009**, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments..... 678
- Loi n° 2009-12 du 2 mars 2009**, relative à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes..... 686

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 15-2008 du conseil constitutionnel** sur un projet de loi portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments..... 688
- Avis n° 31-2008 du conseil constitutionnel** sur un projet de loi portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments..... 691
- Avis n° 40-2008 du conseil constitutionnel** sur un projet de loi relatif à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes 692

Décrets et Arrêtés

Chambre des députés

- Arrêté du Président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de premier ordre de la chambre des députés..... 694

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés	694
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques	694
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade, d'analyste en chef	695
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade, de conseiller de troisième ordre de la chambre des députés	695
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.....	695
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, complétant l'arrêté du 27 juillet 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef.....	696
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef.....	696
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.....	696
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la chambre des députés.....	697
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste	697
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés	697
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques	698
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien	698
Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques	698

Premier Ministère

Arrêté du président du conseil supérieur de la communication du 2 mars 2009, portant délégation de signature à Monsieur Chakib Titech, administrateur conseiller, secrétaire général du conseil supérieur de la communication	699
---	-----

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2009-595 du 2 mars 2009 , portant ratification d'un programme exécutif du protocole de coopération mutuelle dans les domaines du travail et des relations professionnelles entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire	699
Décret n° 2009-596 du 2 mars 2009 , portant ratification d'un amendement du sous paragraphe « ii » de l'alinéa « c » de l'article 12 de l'accord relatif à l'organisation internationale de télécommunications par Satellites « INTELSAT ».	699
Décret n° 2009-597 du 2 mars 2009 , portant ratification d'un accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.....	700
Décret n° 2009-598 du 2 mars 2009 , portant ratification d'une convention de transport aérien entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste	700

Décret n° 2009-599 du 2 mars 2009 , portant, ratification d'un accord de partenariat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin en matière de santé de la reproduction et de la planification familiale.....	700
Décret n° 2009-600 du 2 mars 2009 , portant ratification d'un protocole d'accord de coopération en matière de formation professionnelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin	700
Décret n° 2009-601 du 2 mars 2009 , portant ratification de la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.....	701
Nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République Tunisienne	701
Nomination d'ingénieurs en chef	701

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office national de la protection civile	701
Listes à de promotion au choix aux grades de technicien principal, d'inspecteur des règlements municipaux et d'attaché d'inspection des règlements municipaux au titre de l'année 2006.....	701

Ministère du Transport

Maintien en activité dans le secteur public.....	701
--	-----

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2009-608 du 2 mars 2009 , modifiant le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977 relatif aux indemnités particulières du corps médical hospitalo-universitaire	702
Décret n° 2009-609 du 2 mars 2009 , modifiant le décret n° 91-233 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-sanitaire	702
Décret n° 2009-610 du 2 mars 2009 , modifiant le décret n° 89-299 du 15 février 1989 relatif aux indemnités particulières du corps des médecins des hôpitaux.....	703
Décret n° 2009-611 du 2 mars 2009 , modifiant le décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières attribuées au corps des pharmaciens hospitalo-universitaires	703
Décret n° 2009-612 du 2 mars 2009 , modifiant le décret n° 91-241 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des pharmaciens de la santé publique	704
Décret n° 2009-613 du 2 mars 2009 , portant institution d'une indemnité au profit des équipes exerçant dans le domaine du prélèvement d'organes humains en cas de la mort encéphalique, et leur greffe.....	704
Nomination de directeurs	705
Nomination de directeurs régionaux de la santé publique.....	705
Nomination d'un sous-directeur.....	705
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement de l'enseignement supérieur	705
Nomination d'un chef de service hospitalier	705
Nomination de chefs de service	705
Arrêté du ministre de la santé publique du 2 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.....	706
Arrêté du ministre de la santé publique du 2 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier principal de la santé publique.....	706
Arrêté du ministre de la santé publique du 2 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique	706

Nomination du président du conseil d'administration de l'Institut Hédi Rais d'ophtalmologie de Tunis	707
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la pharmacie centrale de Tunisie	707
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.....	707
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	707
Nomination d'un directeur régional.....	707
Démission d'un huissier de justice	707
Révocation d'un huissier de justice	707
Cessation de fonctions d'un expert judiciaire	707
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2009-626 du 2 mars 2009, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 22 octobre 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet routier V	707
Nomination d'un chef d'unité de gestion par objectifs	708
Ministère des Finances	
Décret n° 2009-628 du 2 mars 2009, portant transfert de crédits dans le cadre du budget de l'Etat	708
Nomination d'un chef de service	710
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la Banque Tuniso-Quatari	710
Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Décret n° 2009-630 du 2 mars 2009, fixant l'organigramme de la Radio Tunisienne	710
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un directeur des études, directeur adjoint.....	711
Nomination d'un membre au conseil d'établissement du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations	711
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un sous-directeur.....	711
Ministère du Tourisme	
Prorogation du mandat du directeur de l'institut des hautes études touristiques de Sidi Dhrif	711
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2009-634 du 2 mars 2009, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut national de la consommation et les modalités de son fonctionnement	711
Nomination de membres au conseil de l'établissement de l'agence nationale de métrologie	714
Ministère de l'Education et de la Formation	
Décret n° 2009-635 du 2 mars 2009, portant attribution de la troisième tranche de «l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires» au profit des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires, les lycées et les lycées pilotes au titre de l'année 2009.....	714

Décret n° 2009-636 du 2 mars 2009 , portant attribution de la troisième tranche de «l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires» au profit des enseignants exerçant dans les écoles primaires au titre de l'année 2009.....	715
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 février 2009, fixant les conditions d'obtention du certificat de compétence.....	716
 Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'un directeur	722
 Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un chef d'arrondissement	723
Maintien en activité dans le secteur public.....	723
Rectificatif	723
 Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2009-640 du 2 mars 2009 , portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Redeyef, gouvernorat de Gafsa	724
Nomination d'un directeur	724
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	724

Loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont réunies sous le nom de « code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments », conformément au texte annexé à la présente loi, les dispositions relatives aux règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments.

Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent code et notamment l'arrêté du 12 janvier 1942 portant réglementation des théâtres et établissements de spectacles et d'auditions.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

CODE DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION DES RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE DANS LES BATIMENTS.

Titre premier

Dispositions générales

Article premier : Le présent code détermine les règles et mesures relatives à la sécurité et à la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments, tels que définis dans l'article 2 du présent code, leurs dépendances et annexes, ainsi qu'aux modifications qui y sont apportées ou à l'activité qui y est exercée.

Article 2 - Au sens du présent code, les termes qui suivent désignent :

- Bâtiment : les constructions fixes et les espaces et installations amovibles ou provisoires, recevant du public ou les constructions à hauteur élevée ou celles à usage d'habitation ou abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 février 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 26 février 2009.

- Règlements de sécurité : les règles et mesures de prévention et de précaution devant être appliquées pour la protection des différents types de bâtiments contre les risques d'incendie, d'explosion et de panique.

- Dossier de sécurité : le dossier soumis aux services de la protection civile contenant les données permettant de s'assurer que les conditions de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique prévues par les règlements de sécurité sont remplies.

- Eléments de construction : l'ensemble des principaux composants du bâtiment tels que les poteaux, plafonds, planchers, murs intérieurs et extérieurs, portes, fenêtres et les conduites réservées aux réseaux techniques du bâtiment.

- Sas : espace fermé à l'intérieur du bâtiment possédant des caractéristiques techniques se rapportant à la longueur, l'hauteur, la superficie et à l'isolement du feu, de la fumée et de la chaleur.

- Réseaux techniques : les réseaux installés dans le bâtiment relatifs à l'électricité, le gaz, l'eau potable, les communications, les antennes de réception de la télé et de la radiodiffusion, l'éclairage de secours, le chauffage, le refroidissement, l'aération, la ventilation et le désenfumage, les ascenseurs, les monte-charges, les vide-ordures ménagères et industrielles, la détection de l'incendie, l'alarme, les équipements de maîtrise, de lutte et d'extinction de l'incendie et autres réseaux nécessaires à l'exploitation du bâtiment.

- Moyens de secours et de lutte contre l'incendie : outils et équipements d'intervention utilisés aux fins d'alarme, d'extinction, de sauvetage et de secours en cas d'incendie, d'explosion et de panique.

- Livre de sécurité : livre contenant les renseignements nécessaires au contrôle et à la maintenance du bâtiment et des réseaux techniques qui y sont installés et concernant la sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique.

- Equipe de sécurité : le groupe d'individus présents au bâtiment et habilités à accomplir les missions afférentes à la sécurité et à la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique.

- Plan intérieur d'intervention : tous les détails et plans afférents au bâtiment, destinés à y faciliter la prise des mesures préliminaires de sécurité afin d'assurer l'évacuation rapide des personnes et l'intervention efficace pour la lutte contre l'incendie.

- Local d'habitation individuelle: le local destiné à l'habitation, ayant une entrée privée non commune.

- Local d'habitation collective: le local destiné à l'habitation, ayant une entrée commune à ses divers habitants.

- Densité d'occupation : le rapport résultant de la division du nombre de personnes pouvant être accueillies dans le bâtiment, sur la surface totale qui leur est réservée.

- Puissance calorifique : la quantité de chaleur dégagée lors de la combustion totale d'une matière déterminée ; elle est mesurée en fonction de la quantité de calories au kilogramme, pour les corps durs et liquides, ou de la quantité de calories au mètre cube pour les gaz.

Article 3 - Les géomètres, architectes, entrepreneurs de construction et les entrepreneurs d'équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, ainsi que leurs propriétaires et exploitants, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'appliquer les règles et mesures de sécurité et de prévention déterminées par les règlements de sécurité.

Article 4 - Les règlements de sécurité déterminent les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, spécifiques à chacun des types de bâtiments régis par les dispositions du présent code.

Les règles de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique diffèrent selon le type de bâtiment, la nature de l'activité qui y est exercée et sa capacité d'accueil.

Les règlements de sécurité sont approuvés par arrêté du ministre de l'Intérieur et le ou les ministres concernés.

Article 5 - Le dossier de lotissement des terrains réservés à la construction des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doit être accompagné d'un dossier de sécurité dont le contenu est approuvé par les services de la protection civile.

Lorsque le terrain objet du projet de lotissement est destiné, partiellement ou en totalité, à l'édification de bâtiments à hauteur élevée, il devra être réservé, le cas échéant et conformément aux prescriptions du dossier de sécurité, dans le cadre du plan de lotissement, un ou plusieurs espaces pour l'établissement d'une unité de protection civile.

Les documents constituant le dossier de sécurité prévu au paragraphe premier du présent article ainsi que les procédures d'approbation de son contenu, sont déterminés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Article 6 - Le dossier de la demande de permis de bâtir, pour chacun des types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doit être accompagné d'un dossier de sécurité dont le contenu est approuvé par les services de la protection civile.

Les documents constituant le dossier de sécurité prévu au paragraphe premier du présent article ainsi que les procédures d'approbation de son contenu, sont déterminés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Article 7 - Avant de réaliser les travaux qui ne nécessitent pas l'obtention d'un permis de bâtir selon la législation en vigueur, le propriétaire du bâtiment doit en aviser les services de la protection civile et s'en tenir aux mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique qu'ils lui arrêtent.

Les cas et les procédures de l'avis mentionné au premier paragraphe du présent article sont déterminés par arrêté du ministre de l'Intérieur et le ministre chargé de l'Équipement.

Article 8 - Les exploitants des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doivent tenir un livre de sécurité afférent au bâtiment.

Sont dispensés de l'obligation de la tenue du livre de sécurité, les exploitants des bâtiments recevant du public, de la cinquième catégorie mentionnée à l'article 22 du présent code.

Le contenu et la forme du livre de sécurité sont déterminés selon un modèle établi par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Article 9 - Les propriétaires des bâtiments recevant du public, de la première et de la deuxième catégorie mentionnées à l'article 22 du présent code, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont tenus d'établir un plan intérieur d'intervention afférent auxdits bâtiments.

Le contenu du plan intérieur d'intervention est déterminé par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Article 10 - Les exploitants des bâtiments recevant du public, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont tenus de mettre en place une équipe de sécurité qui assure des missions relatives à la sécurité et à la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique et notamment :

- La vérification du bon fonctionnement des outils et moyens de secours et de lutte contre l'incendie et de leur bon usage,

- L'information de l'exploitant du bâtiment de tout ce qui est susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens,

- L'alerte, en cas de nécessité, des services de la protection civile et l'intervention préliminaire et immédiate en vue du sauvetage, de l'extinction ou du secours,

- L'évacuation rapide des personnes, en cas de besoin.

Les exploitants des bâtiments doivent organiser, dans les cas prévus par les règlements de sécurité, des exercices périodiques, en coordination avec les services de la protection civile, à l'intention de l'équipe de sécurité.

La composition de l'équipe de sécurité, ses attributions, les conditions de sa mise en place dans les bâtiments ainsi que les conditions devant être remplies par les individus habilités à en faire partie, seront déterminées par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Sont dispensés de l'obligation de mise en place d'une équipe de sécurité, les exploitants des bâtiments recevant du public, de la cinquième catégorie mentionnée à l'article 22 du présent code.

Article 11 - Les propriétaires ou entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, sont tenus d'utiliser des matériaux et éléments de construction résistants aux risques éventuels et répondants, quant à leur réaction et leur résistance au feu, aux normes techniques homologuées conformément à la législation en vigueur.

Les règlements de sécurité classent les matériaux et éléments de construction mentionnés au paragraphe premier du présent article quant à leur degré de réaction et de résistance au feu.

Les propriétaires ou les entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments doivent soumettre les matériaux et éléments de construction, selon leurs vocations respectives, à l'expertise et au contrôle des organes de contrôle technique agréés par les autorités compétentes conformément à la législation en vigueur. L'organe chargé du contrôle technique établit, à l'issue de chaque expertise et contrôle, un rapport qui sera remis à l'intéressé.

Article 12 - Les entrepreneurs d'équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, à l'étape de la construction, et leurs exploitants, à l'étape de l'exploitation, sont tenus d'assurer la bonne exécution, exploitation et maintenance des réseaux techniques et des équipements installés dans le bâtiment et leur conformité aux prescriptions des règlements de sécurité.

Les propriétaires, à l'étape de la construction, et les exploitants, à l'étape de l'exploitation, sont tenus de soumettre les bâtiments visés au paragraphe premier du présent article, d'une manière périodique, à des visites de contrôle et de suivi, effectuées par les organes de contrôle technique agréés par les autorités compétentes, dont le nombre est fixé par les règlements de sécurité afin de s'assurer, selon le cas, que les travaux de construction ou d'installation des réseaux techniques et leur maintenance ont été effectués conformément aux prescriptions des règlements de sécurité. L'organe chargé du contrôle technique établit, à l'issue de chaque opération de contrôle, un rapport qui sera remis à l'intéressé.

Les visites de contrôle et de suivi, mentionnées au deuxième paragraphe du présent article, ne peuvent porter sur les parties divisées des bâtiments à usage d'habitation qu'à l'étape de la construction et avant leur délivrance matérielle ou la translation du droit de leur propriété ou de leur usage aux titulaires de ces droits ou leur occupation effective par ceux-ci. Les visites de contrôle et de suivi se limitent, après la délivrance, la cession ou l'occupation des parties divisées, aux parties communes de ces bâtiments.

Article 13 - Les propriétaires ou entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, ainsi que leurs exploitants doivent remettre aux services de la protection civile les rapports relatifs aux contrôles et expertises effectués par les organes de contrôle technique agréés par les autorités compétentes indiqués aux articles 11 et 12 du présent code, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date d'établissement du rapport.

Les services de la protection civile peuvent, le cas échéant, exiger des organes de contrôle technique l'accomplissement d'actes supplémentaires de contrôle ou d'expertise.

Article 14 - Les agents de la protection civile, mentionnés à l'article 56 du présent code, effectuent des visites de contrôle périodique ou exceptionnel aux différents types de bâtiments, aux étapes de la construction et de l'exploitation, qui tendent à vérifier le respect des règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique contenues dans les règlements de sécurité.

Le contrôle effectué par les services de la protection civile ne dispense pas les parties, indiquées aux premier et deuxième paragraphes de l'article 12 du présent code, de la responsabilité civile, vis-à-vis des tiers, résultant de leur faute personnelle.

Les visites de contrôle, mentionnées au premier paragraphe du présent article, ne peuvent porter sur les parties divisées des bâtiments à usage d'habitation qu'à l'étape de leur construction et avant leur délivrance matérielle ou la translation du droit de leur propriété ou de leur usage aux titulaires de ces droits ou leur occupation effective par ceux-ci. Les visites de contrôle se limitent, après la délivrance, la cession ou l'occupation des parties divisées, aux parties communes de ces bâtiments.

Article 15 - Les agents de la protection civile doivent, avant d'effectuer les visites de contrôle périodique des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, soit à l'étape de la construction soit à celle de l'exploitation, donner avis au propriétaire ou exploitant, selon le cas, de la date de la visite, par tout moyen laissant une trace écrite, et ce huit jours, au moins, avant la date fixée pour la visite. L'absence de l'intéressé n'empêche pas les agents de la protection civile d'effectuer le contrôle en présence de son représentant ou de l'un de ses préposés.

Article 16 - Les agents de la protection civile doivent, à l'issue de chaque visite de contrôle périodique ou exceptionnel, rédiger un rapport relatif aux conclusions du contrôle qui contiendra, le cas échéant, les mesures de sécurité et de prévention devant être exécutées par le propriétaire du bâtiment, à l'étape de la construction, et par son exploitant, à l'étape de l'exploitation, en vue d'y assurer les conditions de sécurité. Le rapport mentionnera, en outre, si le contrôle a été effectué en présence de l'intéressé, de son représentant ou de l'un de ses préposés.

Une copie du rapport est remise, selon le cas, au propriétaire ou à l'exploitant dans un délai n'excédant pas les vingt jours à compter de la date du contrôle. Le cas échéant, un délai de trois mois lui est imparti pour la régularisation de la situation; ce délai peut être prorogé, deux fois au plus, de la même durée, lorsque l'intéressé établit l'impossibilité pour lui d'exécuter les mesures requises dans les délais impartis.

Si le propriétaire ou l'exploitant ne régularise pas la situation dont il est tenu dans le délai qui lui est imparti, les agents de la protection civile dressent un procès-verbal de constat, conformément aux dispositions de l'article 58 du présent code.

Article 17 - Il est interdit aux exploitants des bâtiments recevant du public, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments à usage d'habitation, d'y exploiter des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; il leur est également interdit d'y faire usage de matières inflammables, de les y conserver ou emmagasiner, sauf dans les cas mentionnés aux règlements de sécurité.

Article 18 - Il est interdit aux propriétaires des différents types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, d'y ériger des parkings couverts dont la superficie excède six mille mètres carrés.

Article 19 : Sans préjudice des dispositions des articles 55, 69 et 70 du présent code, les bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales, sont, en ce qui concerne les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, régis par les dispositions du présent code; et en seront exclus, les bâtiments réservés à des fins militaires ou de sûreté intérieure.

Titre II

La sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments

Chapitre premier

Les bâtiments recevant du public

Article 20 - Sont considérés comme bâtiments recevant du public, au sens du présent code, toutes les constructions et tous les locaux et espaces qui reçoivent des personnes ou dans lesquels se tiennent des réunions privées ou ouvertes au public, à titre onéreux ou à titre gratuit. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes présentes dans le bâtiment à quelque titre que ce soit.

Article 21 - Les bâtiments recevant du public sont classés dans des types, selon la nature de l'activité qui y est exploitée.

Le règlement de sécurité détermine les types de ces bâtiments.

Article 22 - Les bâtiments recevant du public, quel qu'en soit le type, sont classés dans cinq catégories, selon leur capacité d'accueil du public, comme suit :

- Première catégorie : plus de 1500 personnes.
- Deuxième catégorie : de 701 personnes à 1500 personnes.
- Troisième catégorie : de 301 personnes à 700 personnes.
- Quatrième catégorie : de 51 personnes à 300 personnes.
- Cinquième catégorie : les bâtiments dont la capacité d'accueil du public n'excède pas les cinquante personnes.

Article 23 - La capacité d'accueil du bâtiment recevant du public est fixée, selon les cas, conformément à l'un ou à l'ensemble des critères suivants :

- Le nombre de places assises,
- Le nombre de lits,
- La superficie réservée au public,
- La déclaration du propriétaire du bâtiment, vérifiée par les services de la protection civile.

Le règlement de sécurité détermine les règles de calcul de la capacité d'accueil, devant être retenues, selon le type de chaque bâtiment.

Article 24 - Le règlement de sécurité relatif aux bâtiments recevant du public contient des dispositions générales communes à tous les types de bâtiments et d'autres, particulières à chacun de ces types, déterminées en fonction de la nature de l'activité, de la superficie des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être reçu dans ces bâtiments, y compris les handicapés.

Les bâtiments dont la capacité d'accueil du public n'excède pas cinquante personnes sont régis par des dispositions particulières déterminées par le règlement de sécurité.

Article 25 - Les géomètres, architectes et entrepreneurs de construction doivent assurer, dans les bâtiments abritant des établissements recevant du public, l'évacuation rapide et organisée de leurs occupants et visiteurs et que le bâtiment ait un côté, au moins, limitrophe à des chemins ou espaces libres permettant l'évacuation des personnes ainsi que l'accès et l'utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Le règlement de sécurité détermine les normes techniques des chemins et espaces libres indiqués au premier paragraphe du présent article.

Article 26 - Les architectes, les entrepreneurs de construction et les entrepreneurs d'équipement doivent aménager les bâtiments recevant du public, distribuer les différentes parties les composant, et optimiser les moyens d'isolation de ces parties du feu, de manière à garantir à leurs visiteurs et aux occupants des bâtiments attenants, une protection suffisante contre les risques d'incendie, d'explosion et de panique.

Le règlement de sécurité détermine les moyens d'assurer la protection mentionnée au paragraphe premier du présent article.

Article 27 - Les architectes et les entrepreneurs de construction doivent aménager, distribuer et disposer les issues de sortie du bâtiment recevant du public et ses couloirs, de manière à permettre l'évacuation rapide et efficace des personnes et de sorte que le nombre de ces issues et couloirs et leur largeur soient en rapport avec le nombre des personnes pouvant en faire usage, conformément aux règles mentionnées au règlement de sécurité.

Article 28 - Les propriétaires ou les entrepreneurs d'équipement des bâtiments doivent équiper les bâtiments recevant du public de l'éclairage électrique et de l'éclairage de secours.

Article 29 - Les propriétaires ou les entrepreneurs d'équipement doivent équiper le bâtiment recevant du public de dispositifs d'alarme et d'alerte et des moyens appropriés de lutte contre l'incendie, conformément aux prescriptions du règlement de sécurité.

Article 30 - Lorsque le bâtiment recevant du public abrite plusieurs établissements, ayant des activités diverses ou similaires, occupant différentes parties du bâtiment, il ne sera pas exigé que chacune d'elle réponde aux conditions d'implantation de l'établissement et à celles de l'isolation mentionnées au règlement de sécurité, à condition que l'ensemble du bâtiment soit mis sous la responsabilité d'une seule personne, en ce qui relève de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, désignée par les exploitants du bâtiment qui avisent les services de la protection civile de son identité et de sa qualité.

Le bâtiment, mentionné au paragraphe premier du présent article, doit être soumis au contrôle des services de la protection civile qui déterminent, le cas échéant, les mesures de sécurité et de prévention devant être exécutées par les exploitants du bâtiment, et ce eu égard aux risques que constituent, pour le public, les établissements groupés.

Chapitre II

Les bâtiments à hauteur élevée

Article 31 - Est considéré comme bâtiment à hauteur élevée, toute construction dont le plancher de l'étage supérieur est, par rapport au plus haut niveau du sol permettant l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie, à une hauteur excédant cinquante mètres, pour les bâtiments à usage d'habitation, ou à une hauteur excédant vingt huit mètres, pour le reste des types de bâtiments indiqués à l'article 32 du présent code.

Constituent parties intégrantes du bâtiment, l'ensemble des éléments d'appui du bâtiment à hauteur élevée, les étages du sous-sol, les parties y attenantes, quelle qu'en soit la hauteur et les parkings tant qu'ils n'en sont pas séparés conformément aux conditions mentionnées au règlement de sécurité.

Article 32 - Les bâtiments à hauteur élevée sont, en ce qui relève de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, de prévention et de panique, classés suivant les types ci-après :

- Premier type : les bâtiments à usage d'habitation.
- Deuxième type : les bâtiments à usage d'hôtellerie.
- Troisième type : les bâtiments à usage d'enseignement.
- Quatrième type : les bâtiments destinés à la conservation des archives et des ouvrages.
- Cinquième type : les bâtiments sanitaires.
- Sixième type : les bâtiments à usage de bureaux.
- Septième type : les bâtiments à usage mixte.

Article 33 - Le règlement de sécurité relatif aux bâtiments à hauteur élevée contient des dispositions générales communes à tous les types de bâtiments et d'autres particulières à chacun d'eux.

Article 34 - Le règlement de sécurité détermine le taux d'occupation qui ne peut être dépassé dans chacun des sas du bâtiment à hauteur élevée; le règlement de sécurité détermine également le niveau de la hauteur du sas, sa superficie et ses caractéristiques techniques.

Article 35 - Les géomètres et architectes et les entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments à hauteur élevée ou leurs propriétaires doivent s'en tenir, dans la réalisation de ces bâtiments, et chacun en ce qui le concerne, aux règles et mesures de sécurité et de prévention qui sont à même d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments attenants contre les risques d'incendie, d'explosion et de panique et ce, en ce qui concerne :

- 1) L'isolation du bâtiment, sa partition et la limitation de la puissance calorifique dedans,
- 2) La garantie de l'évacuation, en cas de besoin, des occupants du bâtiment,

3) La prévention de la propagation de la fumée à l'intérieur des parties du bâtiment,

4) L'installation de l'éclairage de secours dans la mesure du nécessaire,

5) L'installation des moyens de détection et de lutte contre l'incendie,

6) La garantie de la continuité de l'activité dans les sas qui sont à l'abri du feu.

Le règlement de sécurité détermine toutes les procédures détaillées relatives aux règles et mesures mentionnées au paragraphe premier du présent article.

Article 36 - L'exploitant du bâtiment à hauteur élevée peut désigner un mandataire afin d'assurer la gestion et la communication avec les services de la protection civile, en ce qui relève de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique.

Article 37 - Il est interdit, aux exploitants des locaux situés dans le bâtiment à hauteur élevée, d'introduire des meubles à leurs locaux de sorte que la puissance calorifique à l'intérieur de ces locaux excède les limites permises par le règlement de sécurité.

Chapitre III

Les bâtiments à usage d'habitation

Article 38 - Est considéré comme bâtiment à usage d'habitation, au sens du présent code, le bâtiment ou ses parties contenant des habitations et dont le plancher de l'étage supérieur est situé à une hauteur n'excédant pas cinquante mètres à partir du plus haut niveau du sol permettant l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Sont considérés comme faisant partie du bâtiment, les parkings couverts destinés à abriter les véhicules et dont la superficie varie entre cent mètres carrés et six mille mètres carrés.

Article 39 : Les bâtiments à usage d'habitation sont, en ce qui relève de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, classés en quatre types, comme suit :

- Premier type : les locaux contigus d'habitation individuelle,
- Deuxième type : les locaux d'habitation collective, dont le plancher de l'étage supérieur n'excède pas huit mètres à partir du plus haut niveau du sol permettant l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie,
- Troisième type : les locaux d'habitation collective dont la hauteur du plancher de l'étage supérieur excède huit mètres et est inférieure à vingt huit mètres à partir du plus haut niveau du sol permettant l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie,
- Quatrième type : les locaux d'habitation collective dont la hauteur du plancher de l'étage supérieur varie entre vingt huit mètres et cinquante mètres à partir du

plus haut niveau du sol permettant l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsque le bâtiment du quatrième type contient des locaux non destinés à l'habitation, il sera classé parmi les bâtiments à hauteur élevée, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du présent code.

Les premier et deuxième types de bâtiments à usage d'habitation, indiqués au premier paragraphe du présent article, sont exclus de l'application des dispositions du présent code, sauf en ce qui concerne les règles destinées à assurer la résistance de la structure de la construction à l'incendie, conformément aux prescriptions du règlement de sécurité.

Article 40 - Le règlement de sécurité afférent aux bâtiments à usage d'habitation contient des dispositions spécifiques à chaque type de ces bâtiments.

Article 41 - Les géomètres doivent isoler les bâtiments à usage d'habitation des locaux susceptibles de représenter, en raison de l'usage dont il est fait, un risque d'incendie ou d'explosion.

Les architectes et les propriétaires ou les entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments doivent, chacun en ce qui le concerne, par l'aménagement du bâtiment à usage d'habitation, la distribution de ses différentes parties, l'usage des matériaux de construction et l'installation des équipements, assurer la sécurité et la prévention des risques d'incendie et permettre à ses occupants et visiteurs de l'évacuer rapidement et aisément et à engager, à temps, les secours en cas d'incendie.

Le règlement de sécurité détermine les règles et mesures appropriées, pour l'application des dispositions du présent article.

Chapitre IV

Les bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Article 42 - Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, les bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont, en ce qui relève des règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, régis par les dispositions du présent code.

Article 43 - Les bâtiments, abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont classés conformément à la législation en vigueur.

Article 44 - Le règlement de sécurité détermine les prescriptions propres à chacune des catégories de bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, en ce qui concerne la sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique.

Article 45 - Les architectes et les entrepreneurs de construction doivent assurer dans le bâtiment, abritant un établissement dangereux, insalubre ou incommode, la facilité d'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Les exploitants des bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes doivent assurer dès l'implantation de ces établissements toutes les mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, à leurs occupants, visiteurs et voisins et ce eu égard à la nature de leurs activités.

Le règlement de sécurité détermine les règles et mesures appropriées pour l'application des dispositions du présent article.

Titre III

L'attestation de prévention

Article 46 - Il est interdit aux exploitants des différents types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, de les exploiter partiellement ou totalement avant ou sans l'obtention auprès des services de la protection civile d'une attestation de prévention attestant que toutes les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique ont été appliquées au bâtiment.

Article 47 - L'exploitant du bâtiment soumet le dossier d'obtention de l'attestation de prévention auprès des services de la protection civile dans la circonscription territoriale de laquelle se situe le bâtiment.

Article 48 - Les services de la protection civile, territorialement compétents, examinent le dossier d'obtention de l'attestation de prévention dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de sa soumission.

S'il s'avère que le dossier, indiqué au premier paragraphe du présent article, ne contient pas toutes les pièces requises, les services de la protection civile en avisent le requérant et l'invitent à compléter le dossier dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de l'avis signifié par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Dans le cas où le dossier n'est pas complété dans le délai mentionné au deuxième paragraphe du présent article, la demande sera rejetée.

Article 49 - S'il s'avère que le dossier d'obtention de l'attestation de prévention contient toutes les pièces requises, les services de la protection civile fixent à l'intéressé la date de la visite d'inspection du bâtiment qui doit intervenir dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la soumission dudit dossier.

Les agents de la protection civile rédigent un rapport relatif aux conclusions de l'inspection du bâtiment, dont une copie est remise à l'intéressé, consignait les mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique devant être exécutées, le cas échéant, dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de réception de ladite copie; si ce délai arrive à expiration sans que les mesures requises aient été exécutées, l'intéressé sera tenu de soumettre un nouveau dossier.

Article 50 - Les services de la protection civile délivrent l'attestation de prévention après exécution de toutes les mesures requises de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique.

L'attestation de prévention est d'une validité de trois ans à compter de la date de sa délivrance, pour les bâtiments à usage d'habitation, et de deux ans pour le reste des types de bâtiments.

L'attestation de prévention est renouvelée selon les mêmes modalités et conditions de délivrance; la demande de renouvellement doit être adressée aux services de la protection civile, au moins un mois, avant la date d'expiration du délai de validité de l'attestation de prévention dont le renouvellement est requis.

Article 51 - En cas d'interruption provisoire de l'exploitation de l'un des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, pour une durée excédant les six mois ou en cas d'exposition du bâtiment à l'incendie, l'explosion, l'écroulement ou à un accident résultant de travaux techniques, l'exploitant du bâtiment sera tenu, avant toute réexploitation, d'obtenir une nouvelle attestation de prévention.

Article 52 - Toute modification que l'exploitant entend apporter au bâtiment ou à l'activité qui y est exercée et qui serait de nature à se répercuter sur les exigences de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, l'oblige à en donner avis préalable et écrit aux services de la protection civile, afin que ces services puissent déterminer les mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, devant être exécutées, eu égard à ces modifications, ainsi qu'à demander l'obtention d'une nouvelle attestation de prévention.

Article 53 - Les services de la protection civile tiennent un livre côté et paraphé par le juge cantonal territorialement compétent, où seront mentionnées les opérations de délivrance des attestations de prévention.

Article 54 - Les documents constituant le dossier d'obtention de l'attestation de prévention ou de son renouvellement ainsi que le modèle de ladite attestation et le livre y réservé sont déterminés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Article 55 - La délivrance de l'attestation de prévention est sujette au paiement d'une redevance au profit des services de la protection civile, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances.

Sont exclus de l'application des dispositions du paragraphe premier du présent article, les bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales.

Titre IV

Les constats et les sanctions

Chapitre I

Les constats

Article 56 - Tout acte, commis en violation des dispositions du présent code, est constaté par les officiers et les sous-officiers relevant du corps de la protection civile, habilités à exercer les attributions de la police judiciaire, dans la limite de la compétence qui leur est dévolue en vertu des dispositions du présent code.

Article 57 - Les agents mentionnés à l'article 56 du présent code sont habilités, dans la limite de leur compétence, à :

- Accéder, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, à tous les types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, et ce, sans préjudice des dispositions du troisième paragraphe de l'article 14 du présent code,

- Effectuer tous les constats nécessaires et obtenir, à la première réquisition, des copies des documents, pièces justificatives et livres qu'exigent les enquêtes,

- Saisir, parmi les documents indiqués au deuxième tiret du présent article, les pièces nécessaires et relever, en cas de nécessité et dans la mesure suffisante, des échantillons des produits et éléments objet du constat aux fins des analyses qu'exigent les enquêtes. La saisie est effectuée, selon le cas, en présence du propriétaire ou de l'exploitant ou en présence de son représentant ou de l'un de ses préposés; les objets saisis sont mis sous scellés avec indication de la date de la saisie, la quantité saisie et de toutes autres indications nécessaires.

Article 58 - L'infraction aux dispositions du présent code est constatée par procès-verbal dressé par l'un des agents mentionnés à l'article 56 du présent code.

Chaque procès-verbal doit contenir l'identité de l'agent verbalisateur, sa qualité, sa signature, le cachet de l'administration dont il relève, l'identité complète de l'auteur de l'infraction, et ses dires. Le procès-verbal doit mentionner, en outre, les actes objet du constat, leur date et lieu de constat, l'opération de saisie, le cas échéant, et la date et lieu d'établissement du procès-verbal.

L'auteur de l'infraction doit signer le procès-verbal et, en cas d'abstention ou d'incapacité de signer, il en sera fait mention au procès-verbal. Dans le cas où celui-ci ne se présente pas, quoique dûment convoqué, il en sera également fait mention au procès-verbal auquel sera joint, dans ce cas, le talon de la convocation.

Article 59 - Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la république près le tribunal de première instance territorialement compétent, une copie en est transmise, aux fins d'information, à l'autorité administrative qui a délivré le permis de bâtir, lorsque l'acte constitue également une violation des prescriptions de cette autorisation.

Chapitre II

Les sanctions

Article 60 - Est puni d'une amende de cent dinars à mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 3, le paragraphe premier de l'article 7, le paragraphe premier de l'article 8, le paragraphe premier de l'article 9, les premier et second paragraphes de l'article 10, le paragraphe premier de l'article 13, le paragraphe premier de l'article 25, le paragraphe premier de l'article 26, les articles 27, 28 et 29, le paragraphe premier de l'article 35, l'article 37, les premier et second paragraphes de l'article 41 et les premier et second paragraphes de l'article 45 du présent code.

Article 61 - Est puni d'une amende de mille dinars à dix mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions des premier et troisième paragraphes de l'article 11, les premier et second paragraphes de l'article 12, les articles 17 et 18, le second paragraphe de l'article 30 et les premier et second paragraphes de l'article 71 du présent code.

Article 62 - Est puni d'une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions des articles 46, 51 et 52 du présent code.

Article 63 - Le tribunal saisi peut, dans les cas susvisés aux articles 60, 61 et 62 du présent code, ordonner la fermeture provisoire ou définitive du bâtiment, de l'établissement ou du local où ont été commis les actes sanctionnés par les dispositions du présent code; il pourra, en outre, contraindre le condamné à l'enlèvement, à ses dépens, des équipements, réseaux techniques et toutes les installations dont le maintien présenterait un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ainsi qu'à l'exécution des mesures nécessaires de sécurité et de prévention.

Est puni de l'emprisonnement, de trois mois à deux ans, quiconque aura enfreint les dispositions de la décision judiciaire ordonnant la fermeture.

Article 64 - Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura entravé les actes de contrôle ou de constat prévus par les dispositions du présent code ou aura, sciemment, empêché les agents chargés de l'exécution des décisions de fermeture provisoire ou de saisie d'accomplir leurs fonctions.

Article 65 - En cas de récidive liée aux actes dont la peine est prévue aux articles 60, 61, 62, au second paragraphe de l'article 63 et à l'article 64 du présent code, le tribunal saisi prononce le maximum de la peine qui leur est prévue.

Article 66 - Le tribunal saisi peut, dans les cas mentionnés au paragraphe premier de l'article 63 du présent code, ordonner la publication totale ou partielle, aux dépens du condamné, à un journal quotidien ou son affichage, en caractères visibles, dans les lieux qu'elle fixe et notamment aux portes principales des bâtiments et de leurs dépendances.

Est puni, d'une amende de mille dinars à cinq mille dinars, quiconque aura sciemment enlevé les avis affichés ou les aura dissimulés ou lacérés totalement ou partiellement ou suggéré ou ordonné à une personne quelconque de le faire. L'exécution de la décision judiciaire ordonnant l'affichage est poursuivie aux dépens du condamné.

Article 67 - Les peines prévues par le présent code s'appliquent à tous ceux dont la responsabilité personnelle des actes passibles de ces peines aura été établie, et ce parmi les représentants, dirigeants et agents des personnes morales.

Article 68 - Le gouverneur territorialement compétent ordonne, en cas de danger certain menaçant la sécurité des personnes ou des biens et dans le cas prévu au troisième paragraphe de l'article 71 du présent code, ainsi que dans le cas d'infraction aux dispositions de ses articles 46, 51 et 52, la fermeture provisoire du bâtiment, de l'établissement ou du local. La décision de fermeture est prise sur la foi des rapports et procès-verbaux des services de la protection civile et après audition de l'auteur de l'infraction. La décision de fermeture est rétractée lorsque le tribunal saisi prononce le non lieu ou la nullité de la procédure.

Chapitre III

Dispositions particulières

Article 69 - Les agents de la protection civile, mentionnés à l'article 56 du présent code, constatent tout manquement aux dispositions du présent code dans les bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics ainsi que par les collectivités locales.

Il est dressé un rapport des résultats du constat, indiqué au paragraphe premier du présent article, et transmis par les services de la protection civile au chef de l'administration ou à l'autorité de tutelle concernée, aux fins de prise des mesures requises.

Article 70 - Les dispositions du chapitre II du titre quatrième du présent code ne s'appliquent pas aux bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics ainsi que par les collectivités locales.

Titre V

Dispositions transitoires

Article 71 - Les propriétaires et exploitants des bâtiments construits avant la date de promulgation du présent code ou qui, à ladite date, sont en cours de construction, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de régulariser leurs situations, en ce qui concerne les conditions de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, conformément aux dispositions du présent code et de ses textes d'application, et ce, dans un délai de cinq ans à compter de leur date d'entrée en vigueur.

Les propriétaires ou exploitants des bâtiments ne peuvent être contraints à l'application des mesures requises de sécurité et de prévention, lorsque celles-ci sont, sur la foi d'un rapport d'expertise établi en exécution d'une ordonnance du tribunal compétent, jugées de nature à conduire à des modifications radicales portant sur la structure du bâtiment, et ce, pourvu qu'ils s'en tiennent à l'exécution, dans des délais raisonnables, des mesures substitutives suffisantes qui leur sont ordonnées par les services de la protection civile, afin d'assurer la sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans le bâtiment.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments qui, sur la foi d'un rapport d'expertise ordonné par le tribunal compétent, présentent un danger certain menaçant la sécurité des personnes et des biens et qui ne saurait être évité par la seule exécution de mesures substitutives.

Loi n° 2009-12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - La présente loi vise à organiser l'occupation, à une fin publicitaire, du domaine public routier appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales, ainsi que l'apposition des affiches et l'implantation des panneaux et des supports de publicité qui sont visibles à partir de ce domaine, dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant à des personnes physiques ou morales.

Art. 2 - Peut être accordée, l'occupation temporaire du domaine public routier pour y dresser, à une fin publicitaire, des panneaux ou des supports de publicité à condition d'assurer la sécurité routière et de préserver la sûreté publique et l'esthétique urbaine.

L'accord sur l'occupation temporaire du domaine public routier, mentionné au paragraphe premier du présent article, à une fin publicitaire, est donné après avis d'appel à la concurrence au moyen d'un appel d'offres émanant des services centraux du ministère de l'intérieur. L'accord est donné au plus offrant par le président de la collectivité locale, dans la circonscription territoriale de laquelle se situe le domaine concerné, et ce, en vertu d'une autorisation.

Les conditions et la procédure de l'accord d'occupation temporaire du domaine public routier à une fin publicitaire, mentionné au paragraphe premier du présent article, sont déterminées par décret, pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Art. 3 - L'apposition des affiches et l'implantation des panneaux et des supports de publicité dans les propriétés immobilières des personnes physiques ou morales attenantes au domaine public routier, lorsque ces supports sont visibles à partir de ce domaine public, sont soumises à une autorisation du président de la collectivité locale, dans la circonscription territoriale de laquelle se situe le domaine public concerné, qui est accordée à l'établissement de publicité contre un droit perçu au profit de cette collectivité locale.

Art. 4 - Doit être considérée, dans l'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 3 de la présente loi, la condition d'assurer la sécurité routière et de préserver la sûreté publique et l'esthétique urbaine. Les conditions et la procédure de l'octroi de cette autorisation sont déterminées par décret, pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 février 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 26 février 2009.

Dans la détermination des droits dus sur l'autorisation mentionnée à l'article 3 de la présente loi, il est fait application du tarif du droit dû sur la publicité au moyen des panneaux et pancartes de publicité que les collectivités locales sont autorisées à percevoir conformément à la législation en vigueur, compte tenu de la surface convenue pour l'usage publicitaire, entre le propriétaire de l'immeuble et l'établissement de publicité bénéficiaire de l'autorisation, et ce, sur la base de l'écrit constatant l'accord conclu, à cet effet, entre les parties.

Art. 5 - Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles 2 et 3 de la présente loi, est tenu de l'exploiter personnellement et de n'en céder à aucun titre le droit d'exploitation aux tiers.

Art. 6 - En cas d'apposition des affiches ou d'implantation des supports de publicité sans l'obtention de l'autorisation requise, en vertu des dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi, le président de la collectivité locale concernée inflige au contrevenant une amende administrative de deux cents dinars par mètre carré ou fraction de mètre carré de la surface de l'affiche, du panneau ou du support de publicité objet de la contravention.

Le contrevenant est tenu, en outre, d'enlever l'affiche, le panneau ou le support de publicité objet de la contravention; en cas d'abstention, la collectivité locale concernée peut procéder, d'elle-même, à leur enlèvement, aux dépens du contrevenant, et au dépôt du panneau ou du support à la fourrière de la collectivité locale.

Art. 7 - En cas de violation des conditions de l'autorisation visées au troisième paragraphe de l'article 2 et au premier paragraphe de l'article 4 de la présente loi, le président de la collectivité locale concernée peut procéder, par arrêté motivé, au retrait provisoire de l'autorisation pour une durée n'excédant pas trois mois ou à son retrait définitif, et ce, en sus de l'amende administrative mentionnée à l'article 6 de la présente loi.

Il est procédé au retrait définitif de l'autorisation dans les cas suivants :

- si le contrevenant ne procède pas à la régularisation de sa situation pendant la durée du retrait provisoire de l'autorisation,

- en cas de trouble à la sûreté publique ou de manquement à la sécurité routière,

- en cas de non paiement du droit dû,

- en cas de second manquement impliquant le retrait provisoire de l'autorisation,

- en cas de violation des dispositions de l'article 5 de la présente loi.

En cas de retrait provisoire de l'autorisation, il est procédé à l'enlèvement des affiches publicitaires de leurs supports, objet de l'autorisation. En cas de retrait définitif de l'autorisation, il est procédé à l'enlèvement de tout le mobilier de publicité, objet de l'autorisation, qui consiste en des panneaux, supports ou autres.

Art. 8 - Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi n'empêchent pas l'application des sanctions pénales encourues lorsque la publicité est faite sans autorisation de l'administration compétente ou en violation des conditions de celle-ci ou si son contenu constitue une infraction en vertu de la législation en vigueur.

Art. 9 - La contravention aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application est constatée par les agents ci-après indiqués et chacun en ce qui le concerne :

- les officiers de la police judiciaire, mentionnés aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale,
- les agents de la police et de la garde nationale chargés de l'exécution des arrêtés des présidents des collectivités locales,
- les agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux des catégories "A" et "B",
- les agents des conseils régionaux assermentés et habilités à cet effet.

Art. 10 - La contravention aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application est constatée au moyen d'un procès-verbal dressé par les agents mentionnés à l'article 9 de la présente loi.

A l'exception des procès-verbaux dressés par les officiers de la police judiciaire, concernant le contenu publicitaire constituant des infractions passibles de sanctions pénales et qui sont transmis au procureur de la République territorialement compétent, l'ensemble des autres procès-verbaux est adressé au président de la collectivité locale concernée qui ordonne la convocation du contrevenant aux bureaux administratifs de la collectivité locale, aux fins d'audition au sujet de la contravention qui lui est imputée. La convocation est signifiée au contrevenant par voie administrative au siège de l'établissement, contre sa signature, celle de son représentant ou celle de l'un de ses préposés au talon de la convocation, sur production du justificatif d'identité. En cas d'abstention ou d'incapacité de signer, il en sera fait mention au talon de la convocation.

Art. 11 - L'amende administrative, mentionnée à l'article 6 de la présente loi, est infligée, moyennant un arrêté motivé du président de la collectivité locale concernée qui sera signifié à l'intéressé conformément à la procédure mentionnée au deuxième paragraphe de l'article 10 de la présente loi, un duplicata de l'arrêté est transmis au comptable de cette collectivité locale.

Le contrevenant est tenu de payer le montant de l'amende à la recette des finances compétente, contre récépissé, dans un délai n'excédant pas trente jours de la date de signification de l'arrêté.

Art. 12 - A défaut de paiement, par le contrevenant, du montant de l'amende dans le délai mentionné au deuxième paragraphe de l'article 11 de la présente loi, le comptable compétent en procède au recouvrement, conformément à la procédure de recouvrement des créances des collectivités locales mentionnée au code de la comptabilité publique.

Art. 13 - Les titres administratifs justifiant l'usage des emplacements réservés à la publicité dans le domaine public routier et qui sont en vigueur, à la date de promulgation de la présente loi, demeurent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée. Lorsque ces titres sont, suivant leurs termes, tacitement renouvelables, ils deviennent régis par les dispositions de cette loi, à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de sa promulgation.

Art. 14 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures, en ce qu'elles s'opposent à celles de la présente loi.

Art. 15 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur, deux mois après la date de sa promulgation.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 15-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 1er février 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 2 février 2008 et lui soumettant un projet de loi portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu la constitution et notamment ses articles 9, 12, 13, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet de loi et le projet du code soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis au conseil a pour objet de promulguer le code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions et à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables;

Considérant que le projet du code soumis comprend des dispositions ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions et d'autres relatives à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables;

Considérant que le projet de loi soumis et notamment le projet du code s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet du code soumis détermine les règles et les mesures de sécurité et celles de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les constructions fixes et les espaces et installations amovibles ou provisoires, destinés à recevoir le public ou les constructions à hauteur élevée ou celles abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Considérant que le projet soumis fixe les procédures et les conditions requises pour l'obtention d'un certificat de salubrité attestant de l'application de toutes les règles et mesures de salubrité, ainsi que les procédures de constatation des infractions aux dispositions du code soumis; qu'il détermine les infractions et les peines qui leur sont applicables;

En ce qui concerne les visites de contrôle des bâtiments destinés à l'usage d'habitation:

Considérant que l'article 9 de la constitution dispose que l'inviolabilité du domicile est garantie, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi ayant le caractère de loi organique, conformément à l'article 28 de la constitution;

Considérant que le dernier paragraphe de l'article 12 et le paragraphe 2 de l'article 14 du projet du code soumis prévoient que les visites de contrôle se limitent pendant l'étape de l'exploitation aux parties communes des bâtiments destinés à l'usage d'habitation;

Considérant que lesdits paragraphes autorisent explicitement les visites de contrôle des parties communes des bâtiments destinés à l'usage d'habitation, pendant l'étape de l'exploitation;

Considérant qu'il ressort de la formulation desdits paragraphes que d'une part, les visites de contrôle ne peuvent pas concerner les bâtiments destinés à l'usage d'habitation pendant l'étape de l'exploitation ; que d'autre part, ces visites peuvent concerner les bâtiments destinés à l'usage d'habitation préalablement à l'étape d'exploitation;

Considérant que le projet distingue ainsi d'une part, entre les bâtiments à usage d'habitation avant l'étape de l'exploitation et les bâtiments à usage d'habitation à l'étape de l'exploitation, et d'autre part entre l'exploitation des parties divises et celle des parties communes des bâtiments destinés à l'usage d'habitation ;

Considérant que l'examen de la constitutionnalité de ces dispositions, telles qu'explicitées, requiert la précision de la notion de domicile, dont l'article 9 de la constitution garantit l'inviolabilité;

Considérant que l'inviolabilité du domicile concerne le lieu indispensable à la protection de la vie privée d'une personne, et qui constitue la portion d'espace où son intimité est préservée, lui procurant ainsi quiétude et tranquillité et que les tiers ne peuvent y accéder sans l'autorisation de l'intéressé ;

Considérant qu'en dehors de ce cas, c'est à la loi organique que revient le soin de déterminer les cas exceptionnels, en vue de satisfaire à des objectifs à valeur constitutionnelle;

Considérant que l'inviolabilité du domicile ne comprend pas les parties communes quand bien même elles font partie des bâtiments à usage d'habitation en cours d'exploitation, dès lors qu'il s'agit d'espaces aménagés pour une exploitation commune, ouverte aux tiers;

Considérant que l'étape précédant l'exploitation où les visites des bâtiments à usage d'habitation sont permises, tel que prévu par les deux articles précités, doit être entendue comme étant celle qui correspond à leur réalisation et qui, en tout état de cause, précède leur occupation effective en vue d'y habiter ou leur mise matérielle ou juridique à la disposition des ayants droits aux mêmes fins ;

Considérant que l'expression «étape de l'exploitation», dans le contexte où elle est employée, n'est pas à même, pour ce qui concerne les parties divisées des bâtiments à usage d'habitation, de départager les deux cas : celui de l'étape de l'exploitation et celui de l'étape qui lui est antérieure;

Considérant que l'autorisation des visites de contrôle pour les parties divisées des bâtiments destinés à l'usage d'habitation, sans aucune autre forme de précision, est de nature à laisser la question de l'appréciation du domicile concerné par la protection, aux agents habilités à effectuer de telles visites, ce qui pourrait entraîner, dans certains cas, le non respect des procédures relatives à l'accès ou à la perquisition du domicile dont l'inviolabilité est garantie par les dispositions de l'article 9 de la Constitution ; que les dispositions du dernier paragraphe de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 14 du projet du code sont de la sorte incompatibles avec ledit article 9;

En ce qui concerne la nature de la redevance due selon la nature et les catégories de bâtiments:

Considérant que l'article 17 du projet du code dispose que les visites de contrôle périodiques, effectuées par les agents de la protection civile sont soumises, dans les cas prévus par ledit projet, au paiement d'une redevance au profit des services de la protection civile dont le montant est déterminé par un arrêté ministériel conjoint, selon la nature et les catégories de bâtiments;

Considérant que l'article 34 de la constitution, prévoit notamment que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à l'assiette et aux taux des impôts, sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales;

Considérant qu'en égard à la nature de la redevance due au profit des services de la protection civile dans les cas prévus audit article 17, elle constitue une contre - partie directe pour services rendus, qu'elle ne peut pas être ainsi, comptée parmi les impôts et n'est pas par conséquent soumise aux règles prévues dans l'alinéa 7 de l'article 34 de la constitution;

Considérant que l'article 17 n'est pas ainsi contraire à la constitution et notamment à son article 34;

En ce qui concerne la légalité des infractions et des peines qui leur sont applicables:

Considérant que les articles 60, 61 et 62 du projet du code soumis prévoient des sanctions pénales et renvoient en ce qui concerne les faits incriminés à des articles précis dudit code;

Considérant que la règle de la précision dans la détermination des infractions et des peines découle du principe de la légalité des délits et des peines, prévu par l'article 34 de la constitution;

Considérant que d'une part et eu égard aux articles 7, 8, 9, 10, 13, 25, 26, 35, 41, 45 et 71 du code, auxquels renvoie ledit article 60, et aux articles 11, 12 et 30, auxquels renvoie ledit article 61, il apparaît que ces articles comprennent des dispositions afférentes à des faits matériels pouvant être incriminés et d'autres qui se rapportent à des faits dont la violation n'engendre pas d'infractions passibles de sanctions prévues dans lesdits articles 60 et 61 ; c'est le cas des dispositions prévues par l'article 7 (paragraphe 2), l'article 8 (paragraphe 2 et 3), l'article 9 (paragraphe 2), l'article 10 (paragraphe 3 et 4), l'article 11 (paragraphe 3), l'article 12 (paragraphe 3 et 4), l'article 13 (paragraphe 2), l'article 25 (paragraphe 3), l'article 26 dernier paragraphe, l'article 30 (paragraphe 3), l'article 35 (paragraphe 2), l'article 41 (paragraphe 4), l'article 45 (paragraphe 3) et l'article 71 (paragraphe 2 alinéa 1er) ;

Considérant qu'ainsi le renvoi prévu dans les articles 60 et 61 à l'intégralité de l'article, constitue ainsi, une violation de la règle de la précision dans la détermination des infractions et des peines;

Considérant qu'il apparaît d'autre part, que les articles 60, 61 et 62 n'ont pas déterminé avec précision les personnes concernées par l'incrimination résultant de la violation des dispositions des articles 18, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 45, 46, 51 et 52 du code, ce qui est de nature à élargir l'imputation des faits incriminés et constitue en soi une violation de la règle de la légalité des infractions et des peines qui leur sont applicables;

Considérant qu'en troisième lieu, l'article 35 du code, auquel ledit article 60 fait renvoi, détermine les règles et les mesures de sécurité et de prévention des risques, d'explosion et de panique en les précédant du terme "notamment"; que l'énumération de telles règles et mesures est ainsi faite à titre indicatif ;

Considérant qu'il apparaît de l'article 60 du projet que la violation dudit article 35 constitue un délit au sens de l'article 122 du code de procédure pénale;

Considérant que la formulation de l'article 35 est de nature à permettre d'autres cas d'incrimination, ce qui constitue une violation du principe de la légalité des infractions et des peines ;

Considérant que ledit article 35 a également prévu dans son alinéa 7 la nécessité de prendre en considération, lors de la construction des bâtiments à hauteur élevée, «la proximité de l'emplacement du bâtiment d'une unité de protection civile » ;

Considérant que ces dispositions sont prévues dans des termes généraux et non précis ;

Considérant qu'ainsi le renvoi prévu à cet effet par l'article 60, porte atteinte à la règle de la précision dans la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables;

Considérant que le paragraphe 2 in fine de l'article 71 du code prévoit que les services de protection civile ordonnent, dans des délais raisonnables, l'application de mesures substitutives suffisantes, afin d'assurer la sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments et ce dans les cas prévus dans ledit paragraphe 2, sans pour autant prévoir les obligations incombant à cet effet aux propriétaires et aux exploitants;

Considérant qu'eu égard à l'article 60 du code, il apparaît que la violation de ces dispositions constitue un délit au sens de l'article 122 du code de procédure pénale;

Considérant qu'ainsi le renvoi à l'article 71 du code, alors que ses dispositions se rapportant à l'incrimination manquent de précision, est contraire sur ce point à l'article 34 de la constitution ;

Considérant qu'eu égard à tout ce qui précède, les articles 60, 61 et 62 sont incompatibles avec la constitution et notamment son article 34;

En ce qui concerne la sanction de certaines personnes :

Considérant que l'article 67 du projet du code soumis dispose ce qui suit : « les peines prévues par le présent code s'appliquent personnellement et selon le cas, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, aux présidents directeurs généraux, directeurs, mandataires et de manière générale à toute personne dont la responsabilité aura été établie parmi ceux ayant la qualité de représenter la personne morale » ;

Considérant que l'article 13 de la constitution consacre le principe de la personnalité de la peine;

Considérant qu'il est loisible au législateur, et selon sa propre appréciation, de faire supporter la responsabilité pénale aux dirigeants ou aux représentants de la personne morale, en cas d'imputation des faits incriminés à celle-ci, à condition que la responsabilité personnelle desdits représentants soit établie;

Considérant qu'il apparaît de la formulation dudit article 67 que l'établissement de la responsabilité permettant d'infliger les sanctions prévues dans le code, ne concerne pas toutes les personnes susceptibles d'être exposées à ces sanctions, ce qui implique l'incompatibilité de l'article 67 ainsi rédigé avec la constitution et notamment son article 13 ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments et ledit code ne soulèvent aucune inconstitutionnalité, à l'exception des articles 12 et 14 du code précité, qui sont incompatibles avec l'article 9 de la constitution, de ses articles 60, 61 et 62 qui sont incompatibles avec l'article 34 de la constitution et de son article 67 qui est incompatible avec l'article 13 de la constitution ;

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 13 mars 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid et Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 31-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 mai 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 14 mai 2008 et lui soumettant un projet de loi portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments, en déclarant l'urgence,

Vu la constitution et notamment ses articles 9, 12, 13, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu le projet de loi portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu son avis n° 15-2008 en date du 13 mars 2008 par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Où le rapport relatif au projet soumis dans sa version modifiée,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le conseil constitutionnel a été saisi du projet précité par lettre du Président de la République et qu'il a émis un avis à son sujet, en date du 13 mars 2008, par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant les articles 12 et 14 dudit code, qui sont incompatibles avec l'article 9 de la constitution, les articles 60, 61 et 62 du même code qui sont incompatibles avec l'article 34 de la constitution et son article 67 qui est incompatible avec l'article 13 de la constitution ;

Considérant que la soumission de la version modifiée du projet s'insère dans le cadre des articles 72 et 73 de la constitution et conformément à l'article 23 de la loi organique relative au conseil constitutionnel ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les articles 12 et 14 relatifs aux visites de contrôle portant sur les bâtiments destinés à l'usage d'habitation :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée concernant les deux articles précités porte sur le non respect de la garantie de l'inviolabilité du domicile telle que consacrée dans l'article 9 de la constitution ;

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée des articles 12 et 14 que l'étape pendant laquelle il est possible d'effectuer les visites de contrôle et de suivi prévues dans

lesdits articles, a été déterminée de manière à garantir l'inviolabilité du domicile concerné par la protection, tel qu'il a été explicité par le conseil dans son avis n°15-2008 précité, ce qui emporte la compatibilité desdits articles avec la constitution et notamment son article 9 ;

En ce qui concerne les articles 60, 61 et 62 du code relatifs à la légalité des infractions et des peines :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée concernant ces articles porte sur leur incompatibilité avec l'article 34 de la constitution qui consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines qui leur sont applicables et ce pour non respect de la règle de précision dans la détermination des infractions découlant dudit article 34 ;

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée des articles 60, 61 et 62 du code, et selon les cas exposés dans l'avis n° 15-2008 du conseil, que les faits incriminés et leur imputation aux personnes concernées, ont été déterminés d'une façon précise ; qu'il en est de même pour les dispositions auxquelles il est fait renvoi et qui manquaient suffisamment de précision dans la détermination des faits incriminés ; ce qui emporte la compatibilité des articles 60, 61 et 62 dans leur version modifiée avec la constitution et notamment son article 34 ;

En ce qui concerne l'article 67 du code relatif à la sanction de certaines personnes :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée concernant cet article porte sur son incompatibilité avec la constitution et notamment son article 13, qui consacre le principe de la personnalité de la peine ;

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée de cet article que la preuve de la responsabilité pénale personnelle doit être établie, ce qui emporte sa compatibilité avec l'article 13 de la constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments et ledit code ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 21 mai 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 40-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 19 mai 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 20 mai 2008 et lui soumettant un projet de loi relatif à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes,

Vu la constitution et notamment ses articles 7, 12, 28, 34, 71, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis au conseil a pour objet de déterminer les règles relatives à l'occupation, à une fin publicitaire, du domaine public routier et d'organiser l'apposition des affiches et l'implantation des panneaux et des supports de publicité dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet de loi soumis contient des dispositions ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

En ce qui concerne la forme de la loi :

Considérant que le projet de loi organise l'occupation, à une fin publicitaire, du domaine public routier appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales, ainsi que l'apposition des affiches et l'implantation des panneaux et des supports de publicité dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant à des personnes physiques ou morales;

Considérant que l'article 71 de la constitution prévoit notamment que les conseils municipaux et les conseils régionaux gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par une loi ayant le caractère de loi organique conformément aux dispositions de l'article 28 de la constitution ;

Considérant que les articles 2 et 3 du projet soumis prévoient que l'occupation, à une fin publicitaire, du domaine public routier ou l'implantation des différents supports dans les propriétés y attenantes, s'effectue moyennant une autorisation accordée par le président de la collectivité locale dans la circonscription territoriale de laquelle se trouve la propriété concernée ;

Considérant que le projet de loi soumis a la forme de loi ordinaire ;

En ce qui concerne les propriétés qui ne relèvent pas des collectivités locales :

Considérant que même si le projet de loi attribue au président de la collectivité locale concernée, la compétence d'accorder l'autorisation d'occupation, à une fin publicitaire, du domaine public routier ou d'implantation des différents supports publicitaires dans les propriétés y attenantes, il n'en demeure pas moins vrai que cette attribution ne rentre pas dans le cadre de la gestion des intérêts locaux, mais s'insère dans celui de l'exercice d'autres fonctions que la loi peut lui confier ;

Considérant qu'ainsi l'attribution et l'organisation de cette compétence au profit du président de la collectivité locale dans une loi ordinaire n'est pas à cet égard contraire à la constitution;

En ce qui concerne les propriétés relevant des collectivités locales :

Considérant que la loi organique des communes promulguée le 14 mai 1975 prévoit des dispositions relatives à l'occupation, pour des fins publicitaires, du domaine communal; que la loi organique relative aux conseils régionaux, promulguée le 4 février 1989 prévoit des dispositions relatives à l'occupation du domaine des collectivités locales ;

Considérant que rien dans le projet de loi soumis ne contredit ces dispositions contenues dans lesdites lois organiques ;

Considérant qu'il s'en suit que la présentation du projet soumis sous forme de loi ordinaire n'est pas contraire, à cet égard, aux dispositions des articles 71 et 28 de la constitution ; qu'il est par conséquent compatible avec celle-ci ;

Concernant le droit de propriété :

Considérant qu'il apparaît de l'article 3 du projet de loi que l'obligation d'obtenir une autorisation pour implanter les supports publicitaires, peut concerner les propriétés immobilières privées attenantes au domaine public routier, lorsque ces supports sont visibles à partir dudit domaine public;

Considérant que l'article 14 de la constitution dispose que le droit de propriété est garanti et qu'il est exercé dans les limites prévues par la loi ;

Considérant que l'article 7 de la constitution dispose notamment que les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi et que l'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour le respect de l'ordre public ;

Considérant que l'autorisation constitue une limitation de l'exercice du droit de propriété en ce qui concerne l'usage et la jouissance ;

Considérant que l'autorisation dont s'agit, ne concerne que les immeubles attenants au domaine public routier, lorsque l'implantation du matériel de publicité est visible à partir dudit domaine, que son institution a pour objet dans le présent cas, de satisfaire aux exigences de l'ordre public ;

Considérant que les dispositions de l'article 3 du projet sont ainsi compatibles avec les articles 7 et 14 de la constitution ;

Concernant la constatation des infractions :

Considérant que l'article 9 du projet de loi dispose que : « la contravention aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application est constatée par les agents ci-après indiqués et chacun en ce qui le concerne :

- les officiers de la police judiciaire, mentionnés aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale,
- les agents de la police et de la garde nationale chargés de l'exécution des arrêtés des présidents des collectivités locales,
- les agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux des catégories "A" et "B",
- les agents des conseils régionaux assermentés et habilités à cet effet» ;

Considérant que l'article 10 du projet de loi prévoit que les procès-verbaux dressés par les officiers de la police judiciaire, concernant des infractions passibles de sanctions pénales, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent ; que l'ensemble des autres procès-verbaux est adressé au président de la collectivité locale concernée ;

Considérant qu'ainsi le projet distingue entre la procédure de poursuite pénale et la procédure de poursuite administrative ;

Considérant que l'exercice des compétences de la police judiciaire rentre dans le cadre de la procédure devant les différents ordres de juridictions dont les textes y afférents sont pris sous forme de loi conformément à l'article 34 de la constitution, et qu'il a trait au droit de défense prévu dans l'article 12 de la constitution ;

Considérant qu'il s'en suit que la loi doit prévoir, dans ce cas, les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les agents habilités à exercer les compétences de la police judiciaire ;

Considérant que le projet de loi soumis accorde cette compétence aux officiers de la police judiciaire prévus aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale ;

Considérant que les officiers de la police judiciaire précités remplissent les conditions requises pour l'exercice de cette compétence ; que les dispositions prévues à cet effet dans l'article 10 du projet de loi soumis ainsi que les dispositions pertinentes de l'article 9, sont compatibles avec les articles 12 et 34 de la constitution ;

Considérant qu'en dehors de ces cas, les autres dispositions de l'article 9 ne rentrent pas dans le cadre des poursuites pénales et ne sont pas ainsi contraires aux dispositions constitutionnelles relatives notamment à la procédure devant les différents ordres de juridictions et sont par conséquent, compatibles avec la constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet soumis qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 3 juillet 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

CHAMBRE DES DEPUTES

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de premier ordre de la chambre des députés.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 18 juin 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de premier ordre de la chambre des députés.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 9 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de premier ordre de la chambre des députés.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 8 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 17 septembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 12 décembre 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 11 novembre 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 18 juin 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 9 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 8 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 25 mars 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 9 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 8 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de troisième ordre de la chambre des députés.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 17 septembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de troisième ordre de la chambre des députés.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 8 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conseiller de troisième ordre de la chambre des députés.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 8 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 26 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 11 décembre 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 11 novembre 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, complétant l'arrêté du 27 juillet 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 5 mars 2008.

Arrête :

Article premier - Est ajoutée à l'annexe de l'arrêté du 27 juillet 2006 susvisé, la spécialité «horticulture: plantes ornementales» à l'épreuve professionnelle conformément à l'annexe ci-jointe.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés
Fouad Mebazaâ

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef

I- Programme de l'épreuve professionnelle

*** Spécialité : horticulture : plantes ornementales :**

- nomenclature,
- classification,
- multiplications générative et végétative des plantes florales,
- régulation de la croissance des plantes ornementales,
- soins culturels,
- les plantes annuelles, bisannuelles, mâles, vivaces, les plantes bulbeuses,
- les plantes d'appartement à feuille décorative (description, multiplication, culture),
- les plantes produisant les fleurs ornementales,
- les plantes produisant les fleurs cultivables : description, multiplication et culture,
- aménagement des jardins et des parcs.

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date du 20 février 2009.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 8 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 8 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés
Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 8 juillet 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 8 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 8 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la chambre des députés.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 17 septembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la chambre des députés.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 15 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la chambre des députés.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 15 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 12 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 15 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 15 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 17 septembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 11 décembre 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée 11 novembre 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier n° 2008-559 en date du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 22 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3 : La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 22 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 200-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 5 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien, tel que modifié par le l'arrêté du 7 septembre 2005.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 22 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 22 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 20 février 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 22 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 22 avril 2009.

Le Bardo, le 20 février 2009.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

PREMIER MINISTERE

Arrêté du président du conseil supérieur de la communication du 2 mars 2009, portant délégation de signature à Monsieur Chakib Titech, administrateur conseiller, secrétaire général du conseil supérieur de la communication.

Le Président du conseil supérieur de la communication,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2008-30 du 2 mai 2008, relative au conseil supérieur de la communication,

Vu le décret n° 2008-3222 du 13 octobre 2008, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la communication,

Vu le décret n° 2009-16 du 5 janvier 2009, chargeant Monsieur Chakib Titech, administrateur conseiller, des fonctions de secrétaire général du conseil supérieur de la communication.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions des articles huit et neuf du décret n° 2008-3222 du 13 octobre 2008 susvisé, Monsieur Chakib Titech, administrateur conseiller, secrétaire général du conseil supérieur de la communication, est habilité à signer, par délégation du président du conseil supérieur de la communication, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2- Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 5 janvier 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Le Président du conseil supérieur de la communication

Abed El Baki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2009-595 du 2 mars 2009, portant ratification d'un programme exécutif du protocole de coopération mutuelle dans les domaines du travail et des relations professionnelles entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole de coopération mutuelle dans les domaines du travail et des relations professionnelles entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, conclu à Tunis le 16 février 2006,

Vu le programme exécutif du protocole de coopération mutuelle dans les domaines du travail et des relations professionnelles entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, conclu à Tunis le 4 décembre 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif du protocole de coopération mutuelle dans les domaines du travail et des relations professionnelles entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, conclu à Tunis le 4 décembre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-596 du 2 mars 2009, portant ratification d'un amendement du sous paragraphe « ii » de l'alinéa « c » de l'article 12 de l'accord relatif à l'organisation internationale de télécommunications par Satellites « INTELSAT ».

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008 - 84 du 30 décembre 2008, portant approbation d'un amendement du sous paragraphe « ii » de l'alinéa « c » de l'article 12 de l'accord relatif à l'organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT »,

Vu l'amendement du sous paragraphe « ii » de l'alinéa « c » de l'article 12 de l'accord relatif à l'organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT », adopté à la 31^{ème} session extraordinaire de l'assemblée des parties, tenue à Paris du 20 au 23 mars 2007.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'amendement du sous paragraphe « ii » de l'alinéa « c » de l'article 12 de l'accord relatif à l'organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT », adopté à la 31^{ème} session extraordinaire de l'assemblée des parties, tenue à Paris du 20 au 23 mars 2007.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-597 du 2 mars 2009, portant ratification d'un accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-81 du 30 décembre 2008, portant approbation d'un accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne,

Vu l'accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conclu à Tunis le 31 juillet 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conclu à Tunis le 31 juillet 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-598 du 2 mars 2009, portant ratification d'une convention de transport aérien entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2009-2 du 21 janvier 2009, portant approbation d'une convention de transport aérien entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste,

Vu la convention de transport aérien entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, conclue à Tunis le 26 avril 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifiée, la convention de transport aérien entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, conclue à Tunis le 26 avril 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-599 du 2 mars 2009, portant, ratification d'un accord de partenariat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin en matière de santé de la reproduction et de la planification familiale.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu, l'accord de partenariat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin en matière de santé de la reproduction et de la planification familiale, conclu à Tunis le 16 décembre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de partenariat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin en matière de santé de la reproduction et de la planification familiale, conclu à Tunis le 16 décembre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-600 du 2 mars 2009, portant ratification d'un protocole d'accord de coopération en matière de formation professionnelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole d'accord de coopération en matière de formation professionnelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin, conclu à Tunis le 16 décembre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le protocole d'accord de coopération en matière de formation professionnelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin, conclu à Tunis le 16 décembre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-601 du 2 mars 2009, portant ratification de la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-83 du 30 décembre 2008, portant approbation de la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,

Vu la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies en date du 21 mai 1997, et signée par la République Tunisienne le 19 mai 2000.

Décète :

Article premier - Est ratifiée, la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies en date du 21 mai 1997, et signée par la République Tunisienne le 19 mai 2000.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-602 du 2 mars 2009.

Monsieur Moncef Hajeri, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Athènes.

Par décret n° 2009-603 du 2 mars 2009.

Monsieur Mohamed Messaoud, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Kinshasa.

Par décret n° 2009-604 du 2 mars 2009.

Monsieur Mourad Bourehla, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Islamabad.

Par décret n° 2009-605 du 2 mars 2009.

Madame Sondes Tlili épouse Achour est nommée ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Par décret n° 2009-606 du 2 mars 2009.

Monsieur Fethi Ferchou est nommé ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 26 février 2009.

Monsieur Mohamed Dhifi est nommé membre représentant le ministère de l'intérieur et du développement local au conseil d'établissement de l'office national de la protection civile, et ce, en remplacement de Monsieur Youssef Essbai.

Liste des techniciens exerçant aux communes de Sfax, Gremda, Sakiet Ezzit, Chihia et Jbeniyana à promouvoir au choix au grade de technicien principal au corps commun des techniciens des administrations publiques au titre de l'année 2006

Monsieur Hichem Chabchoub (commune de Sfax).

Liste des attachés d'inspection des règlements municipaux exerçant aux communes de Sfax, Mahres, Sakiet Edaayer, Chihia, Ain, Bir Ali Ben Khalifa et Agareb au choix au grade d'inspecteur des règlements municipaux au titre de l'année 2006

Monsieur Monji Kamoun (commune Sakiet Edaayer).

Liste des contrôleurs de règlements municipaux exerçant aux communes de Sfax, Gremda, Sakiet Eddayer, Sakiet Ezzit, Kerkena et Bir Ali Ben Khalifa à promouvoir au choix au grade d'attaché d'inspection des règlements municipaux au titre de l'année 2006

Monsieur Moncef Bey Bougdar (commune de Sfax).

MINISTERE DU TRANSPORT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-607 du 2 mars 2009.

Monsieur Mohamed Ridene, ingénieur en chef à l'agence technique des transports terrestres, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} avril 2009.

Décret n° 2009-608 du 2 mars 2009, modifiant le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977 relatif aux indemnités particulières du corps médical hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 69-2007 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut particulier du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1392 du 30 juin 1998,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est ajouté aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-734 du 9 septembre 1977, susvisé, un deuxième paragraphe libellé ainsi qu'il suit :

Article 2 (deuxième paragraphe) - Les professeurs hospitalo-universitaires en médecine, les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaire en médecine et les assistants hospitalo-universitaires en médecine, exerçant dans les régions sanitaires prioritaires et dans les spécialités qui seront définies par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de la santé publique et après avis du ministre des finances, perçoivent l'indemnité de non clientèle aux taux fixés ci-dessus, majorée selon les indications du tableau suivant :

Régions sanitaires prioritaires	Montant
Catégorie « A »	700D
Catégorie « B »	350D

La liste des régions sanitaires prioritaires, catégorie « A » et « B », sera établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique.

Art. 2 - Les dispositions de l'article premier du présent décret entreront en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, pour une période n'excédant pas cinq (5) années.

Art. 3 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-609 du 2 mars 2009, modifiant le décret n° 91-233 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-sanitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 69-2007 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-233 du 4 février 1991, modifiant le décret n° 77-646 du 5 août 1977, relatif aux indemnités particulières des médecins hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-2159 du 17 octobre 1994,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, fixant le statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les dispositions du paragraphe 3 de l'article premier du décret n° 91-233 du 4 février 1991, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article premier (3^{ème} paragraphe nouveau) - Les médecins spécialistes de la santé publique dans leur différents grades, exerçant dans les régions sanitaires prioritaires et dans les spécialités qui seront définies par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique et après avis du ministre des finances, perçoivent l'indemnité de plein-temps aux taux fixés ci-dessus, majorée selon les indications du tableau suivant :

Régions sanitaires prioritaires	Montant
Catégorie « A »	700D
Catégorie « B »	350D

La liste des régions sanitaires prioritaires, catégorie « A » et « B », sera établit par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique.

Art. 2 - Les dispositions de l'article premier du présent décret, entreront en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, pour une période n'excédant pas cinq (5) années.

Art. 3 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-610 du 2 mars 2009, modifiant le décret n° 89-299 du 15 février 1989 relatif aux indemnités particulières du corps des médecins des hôpitaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 69-2007 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif aux indemnités particulières du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-2157 du 17 octobre 1994,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les dispositions du paragraphe 3 de l'article premier du décret n° 89-299 du 15 février 1989, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article premier (3^{ème} paragraphe nouveau) - Les médecins principaux des hôpitaux et les médecins des hôpitaux, exerçants dans les régions sanitaires prioritaires et dans les spécialités qui seront définies par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique et après avis du ministre des finances, perçoivent l'indemnité de non clientèle aux taux fixés ci-dessus, majorée selon les indications du tableau suivant :

Régions sanitaires prioritaires	Montant
Catégorie « A »	700D
Catégorie « B »	350D

La liste des régions sanitaires prioritaires, catégorie « A » et « B », sera établi par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique.

Art. 2 - Les dispositions de l'article premier du présent décret entreront en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, pour une période n'excédant pas cinq (5) années.

Art. 3 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-611 du 2 mars 2009, modifiant le décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières attribuées au corps des pharmaciens hospitalo-universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 69-2007 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel pharmacien hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2314 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2005-3295 du 15 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est ajouté aux dispositions de l'article 2 du décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, susvisé, un deuxième paragraphe libellé ainsi qu'il suit :

Article 2 (2^{ème} paragraphe) - Les professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité : biologie), les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires, en pharmacie (spécialité : biologie), les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité : biologie), exerçant dans les régions sanitaires prioritaires qui seront définies par arrêté du Premier ministre et sur proposition du ministre de la santé publique et après avis du ministre des finances, perçoivent l'indemnité de non clientèle aux taux fixés ci-dessus, majorée selon les indications du tableau suivant :

Régions sanitaires prioritaires	Montant
Catégorie « A »	700D
Catégorie « B »	350D

La liste des régions sanitaires prioritaires, catégorie « A » et « B », sera établit par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique.

Art.2 - Les dispositions de l'article premier du présent décret, entreront en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, pour une période n'excédant pas cinq (5) années.

Art. 3 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-612 du 2 mars 2009, modifiant le décret n° 91-241 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des pharmaciens de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 69-2007 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-241 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des pharmaciens de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93- 2323 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est ajouté aux dispositions de l'article premier du décret n° 91-241 du 4 février 1991, susvisé, un deuxième paragraphe libellé ainsi qu'il suit :

Article premier (2^{ème} paragraphe) - Les pharmaciens spécialistes majors (spécialité : biologie), les pharmaciens spécialistes principaux (spécialité: biologie) et les pharmaciens spécialistes (spécialité : biologie), exerçant dans les régions sanitaires prioritaires et dans les spécialités qui seront définies par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique et après avis du ministre des finances, perçoivent l'indemnité de plein-temps aux taux fixés ci-dessus, majorée selon les indications du tableau suivant :

Régions sanitaires prioritaires	Montant
Catégorie « A »	700D
Catégorie « B »	350D

La liste des régions sanitaires prioritaires, catégorie « A » et « B », sera établit par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique.

Art. 2 - Les dispositions de l'article premier du présent décret entreront en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, pour une période n'excédant pas cinq (5) années.

Art. 3 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-613 du 2 mars 2009, portant institution d'une indemnité au profit des équipes exerçant dans le domaine du prélèvement d'organes humains en cas de la mort encéphalique, et leur greffe.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 91-22 du 25 mars 1991, relative au prélèvement et à la greffe d'organes humains,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2265 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-2381 du 28 août 2006,

Vu le décret n° 98 -2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000- 1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu le décret n° 2000 - 1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,

Vu l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de la santé publique du 7 avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux tel que modifié par l'arrêté du 25 juin 1998,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est instituée une indemnité au profit des équipes exerçant dans le domaine du prélèvement d'organes humains en cas de la mort encéphalique, et leur greffe, conformément aux montants indiqués au tableau suivant :

Les bénéficiaires	Le montant de l'indemnité
Professeur hospitalo-universitaire en médecine ou maître de conférences agrégé - hospitalo-universitaire en médecine	100 dinars
Assistant hospitalo-universitaire en médecine	80 dinars
Résident en médecine	60 dinars
Médecin spécialiste principal de la santé publique, médecin spécialiste de la santé publique, médecin major de la santé publique, médecin principal de la santé publique ou médecin de la santé publique	60 dinars
Technicien supérieur major de la santé publique, technicien supérieur principal de la santé publique ou technicien supérieur de la santé publique	30 dinars
Infirmier major de la santé publique, infirmier principal de la santé publique, infirmier de la santé publique ou aide soignant de la santé publique	20 dinars
Ouvrier	10 dinars

Art. 2 - Les indemnités susvisées sont payables des fonds provenant des sommes encaissées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de la santé publique du 7 avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens-biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux tel que modifié par l'arrêté du 25 juin 1998, susvisé.

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique et sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-614 du 26 février 2009.

Monsieur Adel Rekik, Inspecteur en chef des services financiers, est chargé des fonctions de directeur des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.

Par décret n° 2009-615 du 26 février 2009.

Monsieur Khaled Meftah, inspecteur de travail, est chargé des fonctions de directeur des systèmes d'information à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

Par décret n° 2009-616 du 26 février 2009.

Le docteur Fayçal Khouaja, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Mahdia.

Par décret n° 2009-617 du 26 février 2009.

Le docteur Khemais Houcine, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Kairouan.

Par décret n° 2009-618 du 26 février 2009.

Le docteur Samir Trabelsi, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Kasserine.

Par décret n° 2009-619 du 26 février 2009.

Monsieur Fethi Bouguila, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'hôtellerie et moyens communs à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2009-620 du 26 février 2009.

Madame Mediha Nafti épouse Allègue, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire principal à l'école supérieure des sciences et techniques de la santé à Monastir.

Par décret n° 2009-621 du 26 février 2009.

Le docteur Riadh Kallel, médecin spécialiste principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de chirurgie à l'hôpital régional de Kerkennah.

Par décret n° 2009-622 du 26 février 2009.

Madame Houda Amara, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service du recouvrement à la sous-direction des affaires financières et de la comptabilité à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2009-623 du 26 février 2009.

Mademoiselle Fathia Younes, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

Arrêté du ministre de la santé publique du 2 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-1 12 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l'arrêté du 28 juillet 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 30 juin 2007.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 18 juin 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 369 postes.

Art. 3 - La date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 20 avril 2009.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 2 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier principal de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n°83-1 12 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, portant statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,

Vu l'arrêté du 29 juillet 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier principal de la santé publique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 30 juin 2007.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 28 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier principal de la santé publique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 545 postes.

Art. 3 - La date de clôture des inscriptions est fixée au samedi 28 mars 2009.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 2 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, portant statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,

Vu l'arrêté du 9 septembre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 30 juin 2007.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 28 avril 2009 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 366 postes.

Art. 3 - La date de clôture des inscriptions est fixée au samedi 28 mars 2009.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 26 février 2009.

Madame Rawdha Ben Marzouk est nommée membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'administration de l'Institut Hédi Rais d'ophtalmologie de Tunis en remplacement de Monsieur Abdennaceur Ben Salem, et ce, à partir du 19 janvier 2009.

Le conseil d'administration de l'institut Hédi Rais d'ophtalmologie de Tunis est présidé par Madame Rawdha Ben Marzouk.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 26 février 2009.

Monsieur Noureddine Ben Nacef est nommé membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'administration de la pharmacie centrale de Tunisie en remplacement de Monsieur Naceur Masrouki, et ce, à partir du 11 décembre 2008.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 26 février 2009.

Monsieur Kamel Bedoui est nommé membre représentant le ministère de l'intérieur et du développement local au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits en remplacement de Monsieur Ahmed Ghattass, et ce, à partir du 3 janvier 2009.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-624 du 26 février 2009.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Khalifa Jaoua, ingénieur principal, chargé des fonctions de sous-directeur de l'équipement au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Par décret n° 2009-625 du 26 février 2009.

Monsieur Taoufik Essid, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur régional de la direction régionale du ministère de la justice et des droits de l'Homme à Médenine.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie de l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 26 février 2009.

La démission de Monsieur Mohamed Fekir, huissier de justice à Ezzouhour, circonscription du tribunal de première instance de Tunis, est acceptée pour des raisons personnelles.

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 26 février 2009.

Monsieur Mohamed Hédi Ayachi, huissier de justice à Tunis, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est révoqué de ses fonctions pour absence injustifiée de son bureau et manquement aux devoirs et à l'honneur de la profession.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 2 mars 2009.

Est déchargé définitivement de ses fonctions, Monsieur Hamed Nouri, expert judiciaire en matière d'affaires maritimes et incendies dans la circonscription de la cour d'appel de Sfax. Son nom est radié de la liste des experts judiciaires pour des raisons personnelles.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2009-626 du 2 mars 2009, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 22 octobre 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet routier V.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2009-8 du 9 février 2009, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 22 octobre 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet routier V,

Vu l'accord de prêt conclu le 22 octobre 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet routier V.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord conclu à Tunis, le 22 octobre 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque africaine de développement relatif au prêt accordé à la République Tunisienne d'un montant de cent soixante quatorze millions trois cent trente mille (174.330.000) Euros, pour la contribution au financement du projet routier V.

Art. 2 - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2009-627 du 2 mars 2009.

Mademoiselle Karima Ghribi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la mise en œuvres des programmes de coopération transfrontalière avec l'union européenne.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-3545 du 21 novembre 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à l'emploi de directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2009-628 du 2 mars 2009, portant transfert de crédits dans le cadre du budget de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 et son article 35,

Vu la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu la loi n° 2009-10 du 16 février 2009, relative à l'institut national de la météorologie,

Vu le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l'office du thermalisme,

Vu le décret n° 2008-3051 du 22 septembre 2008, portant transfert de tutelle de deux établissements publics,

Vu le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, modifiant et complétant le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005 portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2008-3914 du 22 décembre 2008, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009.

Décète :

Article premier - Est autorisé, le transfert de crédits dans le cadre du budget de l'Etat conformément aux tableaux indiqués ci-après :

Tableau 1 : Reliquats de crédits d'engagement sur ressources générales du budget au 31 décembre 2008

Diminution						Augmentation					
Chapitre	Section	Partie	Article	Désignation	Crédits en dinars	Chapitre	Section	Partie	Article	Désignation	Crédits en dinars
18	-	07	07810	Ministère du Tourisme Financement public Interventions dans le domaine économique	175000	25	1	07	07810	Ministère de la Santé Publique Services centraux Financement public Interventions dans le domaine économique	175000
20	-	06	06715	Ministère du Transport Investissements directs Météorologie	1684835	20	-	07	07802	Ministère du Transport Financement public Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure	1684835
27	2	07	07803	Ministère de l'Education et de la Formation Formation Financement public Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	178800	29	-	07	07803	Ministère de l'Emploi et de l'insertion Professionnelle des Jeunes Financement public Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	178800
28	3	06	06620	Ministère de l'Enseignement Supérieure, de la Recherche Scientifique et Technologie Recherche Scientifique et Technologie Investissements directs Recherches scientifiques dans le domaine économique	3224365	13	1	06	06680	Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques Administrations Techniques Investissements directs Recherches et études agricoles	3224365
Total général					5263000	Total général					5263000

Tableau 2 : Reliquats de crédits d'engagement sur ressources extérieures affectées au 31 décembre 2008

Diminution						Augmentation					
Chapitre	Section	Partie	Article	Désignation	Crédits en dinars	Chapitre	Section	Partie	Article	Désignation	Crédits en dinars
20	-	09	09715	Ministère du Transport Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées Météorologie	163648	20	-	09	09802	Ministère du Transport Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure	163648

Tableau 3 : Dépenses du titre premier inscrites dans la loi de finances pour l'année 2009

Diminution						Augmentation					
Chapitre	Section	Partie	Article	Désignation	Crédits en dinars	Chapitre	Section	Partie	Article	Désignation	Crédits en dinars
27	2	01	01125	Ministère de l'Education et de la Formation Formation Rémunération Publique Subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des rémunérations	3400000	29		01	01125	Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes Rémunération publique Subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des rémunérations	3400000
		02	02225	Moyens des services Subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics	900000			02	02225	Moyens des services Subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics	900000
		03	03325	Interventions publiques Subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses d'interventions	62000			03	03325	Interventions publiques Subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses d'interventions	62000
				Total général	4362000					Total général	4362000

Tableau 4 : Crédits d'engagement et de paiement sur ressources générales du budget inscrits dans la loi de finances pour l'année 2009

Diminution							Augmentation						
Chapitre	Section	Partie	Article	Désignation	Crédits d'engagement en dinars	Crédits de paiement en dinars	Chapitre	Section	Partie	Article	Désignation	Crédits d'engagement en dinars	Crédits de paiement en dinars
27	2	07	07803	Ministère de l'Education et de la Formation Formation Financement public Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	862000	800000	29	-	07	07803	Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes Financement public Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	862000	800000

Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-629 du 26 février 2009.

Madame Ahlèm Nefzi épouse Fridhi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de service à la sous-direction de la fiscalité des particuliers à l'unité de la législation fiscale à la direction générale des études et de la législation fiscales.

Par arrêté du ministre des finances du 26 février 2009.

Madame Khadija Chahloul est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Banque Tuniso-Quatari, en remplacement de Monsieur Karim El Gharbi.

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

Décret n° 2009-630 du 2 mars 2009, fixant l'organigramme de la Radio Tunisienne.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audiovisuel,

Vu le décret n° 99-1788 du 23 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, tel qu'il a été complété par le décret n° 2001-2177 du 17 septembre 2001,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002 portant création de structures au Premier ministère et notamment ses articles 1 et 2,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et par le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-2602 du 27 septembre 2005, fixant les attributions du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu le décret n° 2007-1867 du 23 juillet 2007, relatif à la création de l'établissement de « la radio tunisienne », son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - l'organigramme de la Radio Tunisienne est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2 - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches - fonctions décrivant avec précision les missions relevant de chaque structure de travail de la Radio Tunisienne.

Les emplois fonctionnels prévus par l'organigramme de la radio tunisienne sont attribués conformément aux dispositions du décret n° 99-1788 du 23 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, tel qu'il a été complété par le décret n° 2001-2177 du 17 septembre 2001.

Art. 3 - La Radio Tunisienne est chargée d'établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant des attributions de chaque structure et les relations entre ces structures. Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4- Le Premier ministre, le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2009-631 du 26 février 2009.

Monsieur Ridha Chekoundali, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études, directeur adjoint à l'institut supérieur de gestion de Tunis.

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 26 février 2009.

Monsieur Mohamed El Mahdi Ghabara est nommé membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale, au conseil d'établissement du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATION

Par décret n° 2009-632 du 26 février 2009.

Monsieur Mohamed Labidi Labidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la sécurité énergétique et minière à la direction de la sécurité au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

MINISTERE DU TOURISME

PROROGATION

Par décret n° 2009-633 du 2 mars 2009.

Conformément aux dispositions de l'article 62 du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, la durée du 1er mandat de Monsieur Mohamed Lamine Aouassa, maître assistant de l'enseignement supérieur, est prorogée en qualité de directeur de l'institut des hautes études touristiques de Sidi Dhrif à compter du 11 octobre 2008 jusqu'au 30 juin 2009.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2009-634 du 2 mars 2009, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut national de la consommation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 relative à la loi de finances pour l'année 2009,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 17 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 2008-70 du 10 novembre 2008, portant création de l'institut national de la consommation et notamment son article 3,

Vu le décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, relatif à la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la protection du consommateur,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut national de la consommation.

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Section 1 - Le directeur général

Art. 2 - L'institut national de la consommation est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé du commerce.

Art. 3 - Le directeur général de l'institut national de la consommation exerce la pleine autorité sur tout le personnel de l'institut.

Art. 4 - Le directeur général est habilité à prendre les décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux cadres placés sous son autorité, et ce, dans la limite de ses prérogatives et conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 5 - Le directeur général est chargé notamment de :

- assurer la gestion administrative, financière et technique de l'institut,

- veiller à l'application des recommandations du conseil d'orientation prévu par l'article 6 du présent décret,

- conclure les marchés et les contrats dans les formes et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,

- proposer le budget de l'institut national de la consommation,
- proposer l'organisation des services de l'institut,
- représenter l'institut auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs, financiers et juridictionnels, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- élaborer les rapports d'activités de l'institut et les soumettre au ministère de tutelle,
- exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de l'institut et qui lui est confiée par le ministère de tutelle.

Section II - Le conseil d'orientation

Art. 6 - Il est créé au sein de l'institut national de la consommation un conseil d'orientation ayant une mission consultative.

Art. 7 - Le conseil d'orientation de l'institut national de la consommation donne son avis notamment sur :

1. les orientations générales de l'institut,
2. la stratégie de l'institut,
3. le budget de l'institut national de la consommation ainsi que le schéma de son financement,
4. l'organisation des services de l'institut,
5. les programmes d'assistance et d'appui technique aux organisations et structures concernées par la consommation,
6. les termes de référence pour les études et les recherches,
7. les cahiers des charges des analyses et essais comparatifs,
8. les programmes de coopération avec les institutions similaires,
9. les relations et les programmes de coopération internationale,
10. les publications de l'institut,
- 11- le programme de communication de l'institut.

Art. 8 - Le conseil d'orientation de l'institut national de la consommation est composé comme suit :

- le directeur général de l'institut national de la consommation,
- un représentant du ministère chargé du commerce,
- un représentant de l'institut national de la statistique,
- trois (3) représentants de l'organisation de défense des consommateurs,
- un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne,
- un représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille,
- cinq (5) personnalités qui seront choisies pour leurs compétences dans le domaine de la consommation.

Le président du conseil d'orientation est désigné par arrêté du ministre chargé du commerce parmi ses membres.

Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce sur propositions des ministères, organisations et structures concernés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Le président du conseil peut inviter toute personne ayant des compétences dans le domaine scientifique ou technique pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur une des questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 9 - Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois tout les trois mois et se réunit aussi chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou de son représentant, pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant aux questions qui seront examinées pendant la réunion.

Le directeur général désigne un cadre de l'institut pour assurer le secrétariat du conseil d'orientation et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signés par le président du conseil et par le directeur général. Ces procès-verbaux doivent être établis dans dix jours à compter de la date de la réunion du conseil.

Art. 10 - Le conseil d'orientation ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Toutefois, dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, le conseil d'orientation émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Sur proposition du conseil d'orientation, son président peut décider la création de comités techniques spécialisés qui seront chargés d'étudier et approfondir les questions techniques et scientifiques en rapport avec les points inscrits dans le programme de l'institut, ces comités rédigent des rapports qu'ils remettent au conseil d'orientation.

Section III - Organigramme de l'institut

Art. 11 - L'organigramme de l'institut national de la consommation comprend outre le directeur général, le bureau de la coopération avec l'extérieur et le bureau des affaires administratives et financières, les unités suivantes :

- 1- l'unité de l'appui technique et des relations avec les organisations et les structures concernées par la consommation,
- 2- l'unité des études, des recherches et des analyses et essais comparatifs,
- 3- l'unité de la documentation, de la publication, de la commercialisation et de la communication.

Art. 12 - L'unité de l'appui technique et des relations avec les organisations et les structures concernées par la consommation est chargée notamment de :

- l'étude des demandes d'appui technique présentées par les organisations et les structures concernées par la consommation,
- l'élaboration des programmes de formation des cadres relevant des organisations et des structures concernées par la consommation et le suivi de leur exécution,

- la participation à l'élaboration des programmes des organisations et des structures concernées par la consommation relatifs à la sensibilisation et à l'éducation du consommateur à la demande de celles-ci,

- l'établissement du contact avec les organisations concernées par la consommation,

- la mise en place d'un réseau de coopération avec les établissements, les organisations et les experts en rapport avec les domaines de la consommation.

L'unité de l'appui technique et des relations avec les organisations et les structures concernées par la consommation est dirigée par un cadre qui bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur d'administration centrale.

L'unité de l'appui technique et des relations avec les organisations et les structures concernées par la consommation comporte :

- 1- la section des relations et de l'étude des demandes d'assistance technique,

- 2- la section de la formation,

- 3- la section de la sensibilisation et de l'éducation.

Ces sections sont dirigées chacune par un cadre qui bénéficie des indemnités et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 13 - L'unité des études, des recherches et des analyses et essais comparatifs est chargée notamment de :

- la programmation des études et des recherches que l'institut se propose de réaliser et la préparation de leurs termes de référence et le suivi de leur exécution,

- la programmation des analyses et des essais comparatifs et l'élaboration des cahiers des charges, des manuels de procédures, des critères scientifiques et le suivi de leur exécution,

- l'analyse des données résultant des études, des recherches et des analyses et essais comparatifs.

L'unité des études, des recherches et des analyses et essais comparatifs est dirigée par un cadre qui bénéficie des indemnités et avantages de directeur d'administration centrale.

L'unité des études, des recherches et des analyses et essais comparatifs comporte :

- 1- la section des études et des recherches,

- 2- la section des analyses et essais comparatifs.

Ces sections sont dirigées chacune par un cadre qui bénéficie des indemnités et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 14 - L'unité de la documentation, de la publication, de la commercialisation et de la communication est chargée notamment de :

- l'élaboration, la collecte et la conservation des documents scientifiques, techniques, économiques et juridiques en rapport avec les domaines de la consommation et de faciliter leur exploitation,

- la constitution d'une banque de données dans les domaines de la consommation,

- la publication des résultats des analyses et essais comparatifs et l'information des consommateurs et des professionnels et mettre ces publications à la disposition des autorités et des structures concernées,

- la publication des études et recherches relatives à la consommation des produits et services,

- la préparation et la supervision de la réalisation de la revue de l'institut,

- la supervision de la préparation des programmes d'information documentaire et audio-visuels destinés aux consommateurs,

- la commercialisation des produits de l'institut,

- l'établissement des relations avec les médias,

- l'information du consommateur de tout ce qui a trait aux domaines de la consommation.

L'unité de la documentation, de la publication, de la commercialisation et de la communication est dirigée par un cadre qui bénéficie des indemnités et avantages de directeur d'administration centrale.

L'unité de la documentation, de la publication, de la commercialisation et de la communication comporte :

- 1- la section de la documentation,

- 2- la section de la publication et de la commercialisation,

- 3- la section de la communication.

Ces sections sont dirigées chacune par un cadre qui bénéficie des indemnités et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 15 - Le bureau de la coopération avec l'extérieur est chargé notamment de :

- établir le contact avec les institutions similaires à l'étranger,

- élaborer les programmes de coopération et de formation au profit des agents et cadres de l'institut.

Le bureau de coopération avec l'extérieur est dirigé par un cadre qui bénéficie des indemnités et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 16 - Le bureau des affaires administratives et financières est chargé notamment de :

- la gestion des ressources humaines,

- l'acquisition du matériel et des équipements nécessaires pour le fonctionnement de l'institut,

- la préparation du budget de l'institut national de la consommation,

- la gestion du matériel roulant,

- l'entretien des locaux affectés à l'institut.

Le bureau des affaires administratives et financières est dirigé par un cadre qui bénéficie des indemnités et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Art. 17 - Le directeur général de l'institut établit les contrats nécessaires à la réalisation des études, des recherches et des analyses et essais comparatifs conformément aux dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 relatif aux marchés publics.

Le directeur général peut aussi établir des contrats avec des experts qui seront choisis pour leurs expériences et leurs compétences dans les domaines de la consommation, et ce, pour la réalisation des missions de l'institut.

CHAPITRE DEUXIEME

Organisation financière

Art. 18 - Le conseil d'orientation émet son avis dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet de chaque année sur le budget de l'institut national de la consommation ainsi que le schéma de son financement.

Art. 19 - Le budget de l'institut national de la consommation comporte les recettes et les dépenses suivantes :

a- les recettes :

Toutes les recettes fixées par la loi n° 2008-70 du 10 novembre 2008, relative à la création de l'institut national de la consommation et notamment son article 4.

b- les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'institut, les dépenses de gestion et d'entretien des locaux et des biens mis à sa disposition, les dépenses d'équipement et toutes les autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions attribuées à l'institut,

- les dépenses d'investissement.

Art. 20 - Le directeur général est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut national de la consommation.

CHAPITRE TROISIEME

La tutelle de l'Etat

Art. 21 - Sont obligatoirement soumis à l'approbation du ministre chargé du commerce, les documents ci-après :

- le budget de l'institut national de la consommation et le schéma de son financement,

- les dons et legs,

- les procès-verbaux des réunions du conseil d'orientation.

Le directeur général de l'institut est aussi tenu de soumettre au ministre chargé du commerce pour suivi les documents relatifs à l'organisation des services de l'institut ainsi que les rapports annuels d'activité de l'institut.

Le directeur général présente au Premier ministre le rapport annuel d'activité de l'institut.

Art. 22 - Le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 26 février 2009.

Sont nommés membres du conseil de l'établissement de l'agence nationale de métrologie :

- Monsieur Tarek Bel Arbi, représentant du Premier ministre,

- Monsieur Ezzeddine Ejilidi, représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- Monsieur Wissam Kaiida Mahjoub, représentant du ministère du transport,

- Monsieur Hassen Ben Brahim Ben Salem, représentant du ministère la santé publique,

- Monsieur Elmonceur Elamri, représentant du ministère de la défense nationale,

- Monsieur Khmeri Imed, représentant du ministère des finances,

- Monsieur Mohsen Khmari, représentant du ministère de l'environnement et du développement durable,

- Monsieur Ridha Abid, représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- Madame Fekria Romdhani, représentante du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

- Monsieur Elyess Ben Ameer, représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,

- Monsieur Sami Hamada, représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Monsieur Khaldi Lotfi, représentant de l'organisation de la défense du consommateur.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2009-635 du 2 mars 2009, portant attribution de la troisième tranche de «l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires» au profit des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires, les lycées et les lycées pilotes au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-797 du 24 mars 2008,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1479 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1482 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-886 du 23 mars 2006,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-1481 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu le décret n° 2007-2309 du 11 septembre 2007, portant création d'une indemnité spécifique au profit des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires, les lycées et les lycées pilotes dénommée «indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires» et fixant le montant global de cette indemnité et octroi de la première tranche au titre de l'année 2007,

Vu le décret n° 2008-2040 du 26 mai 2008, portant attribution de la deuxième tranche de «l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires» au profit des enseignants exerçants dans les écoles préparatoires, les lycées et les lycées pilotes au titre de l'année 2008,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est allouée, à compter de septembre 2009, la troisième tranche de «l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires» créée conformément aux dispositions du décret n° 2007-2309 du 11 septembre 2007 susvisé au profit des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires, les lycées et les lycées pilotes et fixée à 60 dinars.

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-636 du 2 mars 2009, portant attribution de la troisième tranche de «l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires» au profit des enseignants exerçant dans les écoles primaires au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-2430 du 24 novembre 2003, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-72 du 10 janvier 2007,

Vu le décret n° 2007-2308 du 11 septembre 2007, portant création d'une indemnité spécifique au profit des enseignants exerçant dans les écoles primaires dénommée «indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires» et fixant le montant global de cette indemnité et octroi de la première tranche au titre de l'année 2007,

Vu le décret n° 2008-2041 du 26 mai 2008, portant attribution de la deuxième tranche de «l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires» au profit des enseignants exerçants dans les écoles primaires au titre de l'année 2008,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est allouée, à compter de septembre 2009, la troisième tranche de «l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires» créée conformément aux dispositions du décret n° 2007-2308 du 11 septembre 2007 susvisé au profit des enseignants exerçant dans les écoles primaires et fixée à 60 dinars.

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 février 2009, fixant les conditions d'obtention du certificat de compétence.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle, et notamment son article 13,

Vu le décret n° 94-1600 du 18 juillet 1994, fixant les montants minima de l'indemnité d'apprentissage,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du 19 janvier 2000, fixant les types de travaux dans lesquels l'emploi des enfants est interdit.

Arrête :

Article premier - Le certificat de compétence prévu par l'article 13 de la loi n° 2008-10 susvisée couronne une formation d'une durée minimale de six mois, et qui vise l'acquisition par l'apprenant de compétences dans un domaine professionnel donné ainsi que des connaissances générales.

Art. 2 - La formation couronnée par le certificat de compétence est organisée :

- par apprentissage dans les entreprises économiques, sous réserve d'un complément de formation théorique assuré par les établissements de formation,

- ou en alternance entre les établissements de formation et les entreprises économiques.

Et en cas d'empêchement, la formation est organisée au sein des établissements de formation et comprend obligatoirement un stage pratique dans les entreprises économiques.

Art. 3 - Peuvent suivre une formation couronnée par le certificat de compétence, ceux qui ont atteint l'âge de quinze ans et qui ne remplissent pas les conditions de niveau scolaire pour accéder au premier cycle du cursus de la formation professionnelle prévu à l'article 9 de la loi n° 2008-10 susvisée.

Toutefois, pour certaines spécialités, il peut être demandé aux candidats de justifier d'un niveau scolaire précis ou de réussir un test d'évaluation des pré-requis

exigés, ainsi que de justifier d'aptitudes particulières, et ce au vu des exigences des métiers visés et des programmes de formation concernés.

Art. 4 - Un cycle préparatoire peut être organisé au profit de ceux qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans, ainsi que de ceux qui ne justifient pas des pré-requis exigés prévus à l'article 3 susvisé, leur permettant d'accéder à une formation couronnée par un certificat de compétence.

Art. 5 - La liste des spécialités de formation débouchant sur le certificat de compétence, le niveau scolaire et les aptitudes particulières exigés le cas échéant, ainsi que les établissements habilités à les dispenser, sont fixés conformément aux indications de l'annexe ci-jointe.

Art. 6 - Les examens d'évaluation des acquis des apprenants sont organisés par les établissements de formation en partenariat avec les entreprises économiques qui ont participé à la réalisation de la formation.

Ces examens se déroulent au sein des établissements de formation, toutefois ils peuvent se dérouler au sein des entreprises économiques pour l'apprentissage et la formation en alternance.

Art. 7 - Il est interdit aux établissements de formation professionnelle d'utiliser l'appellation de « certificat de compétence » s'ils ne sont pas inscrits sur la liste des établissements habilités à dispenser ces formations fixées par l'annexe prévue à l'article 6 ci-dessus.

Art. 8 - Les apprenants qui ont suivi le cycle de formation prévu à l'article premier ci-dessus et qui ont terminés leur formation avec succès après la promulgation de la loi n° 2008-10 susvisée obtiennent le certificat de compétence.

Art. 9 - Le certificat qui couronne le contrat d'apprentissage prévu à l'article 352 de la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 susvisée demeure en vigueur.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2009.

Le ministre de l'éducation

et de la formation

Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Liste des spécialités de formation débouchant sur un certificat de compétence, le niveau scolaire et les aptitudes particulières exigées, ainsi que les établissements habilités à les dispenser

N°	Dénomination de la spécialité	Conditions d'accès		Centres de formation habilités
		Niveau scolaire	Aptitudes particulières	
1	Ouvrier cunicole	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle et de l'agence de vulgarisation et de formation agricole
2	Ouvrier en maçonnerie	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
3	Aide en peinture de bâtiment	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
4	Aide poseur de revêtements souples pour sols et murs	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
5	Menuisier en bâtiment	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
6	Fabricant de meubles en panneaux	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
7	Poseur d'ouvrages de menuiserie en bois	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
8	Fabricant de meubles en bois massif	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
9	Fabriquant de carcasses de salon	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
10	Conducteur de machines à bois	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
11	Aide tapissier de meubles	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
12	Aide monteur de climatiseurs	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
13	Aide réparateur de réfrigérateurs	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
14	Aide installateur thermique et sanitaire	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle

N°	Dénomination de la spécialité	Conditions d'accès		Centres de formation habilités
		Niveau scolaire	Aptitudes particulières	
15	Conducteur de machines de lavage de produits textiles	8 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
16	Agent en coupe industrielle	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
17	Piqueur sur tissé et non tissé	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
18	Piqueur sur maille fine et balnéaire	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
19	Aide tailleur	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
20	Confectionneur de rideaux	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
21	Préparateur tige	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
22	Piqueur tige	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
23	Aide coupeur cuir et chaussures	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
24	Aide monteur et finisseur en chaussures	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
25	Aide monteur et finisseur en maroquinerie	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
26	Tourneur	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
27	Aide opérateur sur machines outils	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
28	Aide en maintenance mécanique	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
29	Soudeur à l'arc avec électrode enrobée (SAEE)	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
30	Soudeur oxyacétylénique (SOA)	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle

N°	Dénomination de la spécialité	Conditions d'accès		Centres de formation habilités
		Niveau scolaire	Aptitudes particulières	
31	Soudeur à l'arc sous gaz (semi automatique MIG MAG)	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
32	Soudeur à l'arc avec électrode réfractaire (TIG)	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
33	Aide charpentier métallique	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
34	Aide feronnier soudeur	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
35	Aide menuisier aluminium	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
36	Aide menuisier métallique	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
37	Opérateur sur machines de fabrication d'articles en plastique	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
38	Aide installateur en électricité de bâtiment	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
39	Aide installateur en électricité industrielle	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
40	Opérateur sur machines de bobinage	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
41	Aide tabletier câbleur en électricité	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
42	Aide réparateur des équipements électroménagers	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
43	Ouvrier en installation des composantes électroniques	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
44	Conducteur de chargeuses pelleteuses (tractopelle)	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés	Permis de conduire/ catégorie B	Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
45	Conducteur de niveleuses et de compacteurs	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés	Permis de conduire/ catégorie B	Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle

N°	Dénomination de la spécialité	Conditions d'accès		Centres de formation habilités
		Niveau scolaire	Aptitudes particulières	
46	Conducteur de chargeuses	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés	Permis de conduire/ catégorie B	Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
47	Conducteur de grues mobiles	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés	Permis de conduire/ catégorie C	Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
48	Conducteur de bouteurs	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
49	Conducteur de pelles hydrauliques	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés	Permis de conduire/ catégorie B	Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
50	Aide mécanicien de véhicules légers	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
51	Aide mécanicien de poids lourds	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
52	Aide installateur de circuits d'alimentation à gaz automobiles	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
53	Agent d'entretien et de montage des pneus	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
54	Aide tôlier carrossier peintre automobiles	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
55	Agent en lavage, graissage et vidange automobiles	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
56	Aide électricien de matériel roulant	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
57	Aide en montage et réparation de bicyclettes et de motocycles	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
58	Aide tapissier automobiles	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
59	Employé de hall	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
60	Aide cuisinier	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle

N°	Dénomination de la spécialité	Conditions d'accès		Centres de formation habilités
		Niveau scolaire	Aptitudes particulières	
61	Serveur	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
62	Aide pâtissier	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
63	Aide boulanger	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
64	Aide chocolatier	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
65	Pizzaiolo	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
66	Fabricant d'articles artisanaux en cuir	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
67	Aide en sculpture et décoration artisanale sur bois	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
68	Fabricant d'objets en bois d'olivier	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
69	Aide artisan en menuiserie traditionnelle	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
70	Aide artisan en fabrication de produits en osier, palmier et rotin	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
71	Tisserand de tapis	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
72	Aide artisan de vêtements traditionnels pour hommes	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
73	Ouvrier en broderie traditionnelle	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
74	Ouvrier en bonneterie mécanique et manuelle	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
75	Fabricant des bijoux traditionnels	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle

N°	Dénomination de la spécialité	Conditions d'accès		Centres de formation habilités
		Niveau scolaire	Aptitudes particulières	
76	Aide fabricant d'objets en cuivre	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
77	Aide feronnier d'art	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
78	Potier	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
79	Staffeur	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
80	Aide artisan en fabrication des produits en pierre et marbre	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
81	Ouvrier en fabrication des fleurs de décoration	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
82	Agent d'impression	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
83	Relieur manuel	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
84	Aide coiffeur	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
85	Vendeur option articles de bonneterie et d'habillement	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
86	Vendeur option pièces de rechanges automobiles	7 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
87	Aide magasinier	6 ^{ème} année de l'enseignement de base accomplie, ou la réussite à un test d'évaluation des pré-requis exigés		Centres relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

NOMINATION

Par décret n° 2009-637 du 26 février 2009.

Monsieur Nabil Kallala, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de chef de division de l'inventaire général et de la recherche à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, l'intéressé bénéficie de rang et avantages de directeur d'administration centrale.

NOMINATION

Par décret n° 2009-638 du 26 février 2009.

Monsieur Abdelmejid Ben Mohamed, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la protection des eaux et des sols au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-639 du 2 mars 2009.

Monsieur Abdelaziz Aliyat, ingénieur général au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} avril 2009.

RECTIFICATIF

Au Journal Officiel n° 4 du 13 janvier 2009

Décret n° 4115 du 22 décembre 2008, portant création de périmètres publics irrigués à quelques délégations aux gouvernorats de Gabès et de Kébili.

Lire :

Le périmètre public irrigué	La superficie	Valeur des contributions aux investissements	Limite minimale de la propriété	Limite maximale de la propriété
Bchelly de la délégation de Kébili Sud	134 ha	250 D/ha	50 ares	30 ha

(Le reste sans changement)

Au lieu de :

Le périmètre public irrigué	La superficie	Valeur des contributions aux investissements	Limite minimale de la propriété	Limite maximale de la propriété
Chelly de la délégation de Kébili Sud	134 ha	250 D/ha	50 ares	30 ha

RECTIFICATIF

Au Journal Officiel n° 4 du 13 janvier 2009 (version française)

Décret n° 4115 du 22 décembre 2008, portant création de périmètres publics irrigués à quelques délégations aux gouvernorats de Gabès et de Kébili.

Lire :

Le périmètre public irrigué	La superficie	Valeur des contributions aux investissements	Limite minimale de la propriété	Limite maximale de la propriété
Ghidma de la délégation d'El Faouar	81 ha	404 D/ha	50 ares	50 ha

(Le reste sans changement)

Au lieu de :

Le périmètre public irrigué	La superficie	Valeur des contributions aux investissements	Limite minimale de la propriété	Limite maximale de la propriété
Chidma de la délégation d'El Faouar	81 ha	404 D/ha	50 ares	50 ha

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2009-640 du 2 mars 2009, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Redeyef, gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 58-212 du 12 septembre 1958, portant création de la commune de Redeyef,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-665 du 16 avril 1996, portant révision du plan d'aménagement de la ville de Redeyef,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 août 2007, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la commune de Redeyef, gouvernorat de Gafsa,

Vu la délibération du conseil municipal de Redeyef, réuni le 29 mai 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Redeyef annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 96-665 du 16 avril 1996 portant révision du plan d'aménagement de la ville de Redeyef.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-641 du 26 février 2009.

Monsieur Faouzi Frigui, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de la construction et de l'entretien à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2009-642 du 26 février 2009.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est attribuée à Madame Samia Gharbia épouse Mahjoub, administrateur, chargée des fonctions de sous-directeur des expropriations à la direction des opérations foncières relevant de la direction générale des affaires foncières, juridiques et du contentieux au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

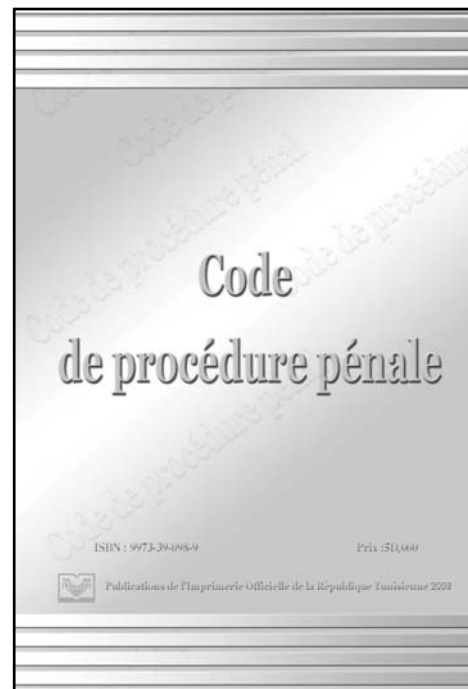
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-946-41-3

Nombre de pages : 270 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

Edition : 2008

ISBN 9973-39-071-7

Nombre de pages : 198 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



Année 2009

ABONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.